

CENTRUL DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR CHINOLOGICE

C.F.C. — ROYAL

Modul Teoretic — Curs de Formare a Arbitrilor Chinologi

Capitolul IV — Arbitrajul chinologic (bonitarea)

Secțiunea 4.3

**CODUL DE ETICĂ
AL ARBITRULUI CHINOLOG**

*Analiza Codului Etic CFCR aliniat la standardele
World Dog Federation (WDF) și
International Institute of Professional Cynology (IIPC)*

*Suport de curs destinat arbitrilor debutanți
Volum estimat de predare: 12–16 ore*

Coordonator: Flavian Savescu

Co-coordonatori: Cosmin, Claudiu

Anul de promoție: 2027

Notă pedagogică

De ce un capitol distinct dedicat eticii

Secțiunea 4.1 a stabilit cadrul normativ al arbitrajului WDF — articolele Regulamentului Oficial, clasele, calificativele, titlurile. Secțiunea 4.2 (Tehnica arbitrajului) urmărește metodologia evaluării — cum se examinează un câine, cum se ține fișa de arbitraj, cum se gestionează ringul. Secțiunea de față, 4.3, abordează a treia dimensiune indispensabilă a competenței profesionale: dimensiunea etică.

Există o tentație academică de a trata etica fie ca pe o anexă cu valoare protocolară a cursului, fie ca pe o disciplină separată, neconectată de problemele concrete ale ringului. Această abordare este o eroare. Etica arbitrului nu este un set de declarații nobile pe care candidatul le memorează pentru examen și le uită apoi. Este însăși materia primă a deciziilor pe care arbitrul le ia în fiecare minut petrecut în arenă: cui îi acordă atenție, cum manipulează un câine reactiv, cum răspunde unui expozant insistent, cum decide între două exemplare de calitate comparabilă.

Chinologia profesională este, conform Preambulului Codului Etic CFCR, „o disciplină în care competența tehnică, autoritatea de judecată și relația cu animalul se întâlnesc într-un spațiu de încredere publică”. Această încredere — în arbitru, în Asociație, în întregul sistem chinologic — nu se obține prin afiliere sau titluri, ci prin conduita constantă, vizibilă și verificabilă a celor care exercită profesia. Arbitrul este figura-cheie a acestei încrederi: deciziile sale sunt punctul unde sistemul chinologic devine real pentru participanți.

Cui se adresează această secțiune

Toți candidații-arbitri din promoția 2026, indiferent de grupa de rase pentru care se pregătesc. Etica nu este specifică unei rase sau unei grupe — este transversală întregii activități de arbitraj. Materialul presupune cunoașterea Regulamentului Oficial WDF (secțiunea 4.1) și completează această cunoaștere cu dimensiunea normativă internă: Codul Etic al Asociației, aliniat la standardele WDF și IIPC.

Surse normative ale secțiunii

Materialul de față se construiește pe trei surse normative principale:

- **Codul Etic CFCR (Anexa 1 la Regulamentul intern de funcționare)** — documentul-cadru intern al Asociației, cu 31 de articole organizate în 10 capitole. Este aprobat de Consiliul Director și ratificat de Adunarea Generală. Constituie sursa directă a obligațiilor etice ale arbitrului afiliat CFCR.
- **Regulamentul Oficial WDF al Expozițiilor de Frumusețe Canină** — prin articolele relevante pentru conduita arbitrului: Art. 23 (statutul și obligațiile arbitrilor expert), Art. 34 (datoriile expozanților și ale publicului), Art. 35 (sanțiuni disciplinare), Art. 36 (procedura contestațiilor).

- **Standardele International Institute of Professional Cynology (IIPC)** — referința internațională la care Centrul de Dezvoltare a Competențelor Chinologice își aliniază programul de formare. IIPC publică standarde profesionale pentru toți actorii chinologiei moderne.

Notă pedagogică

Sursa primară a obligațiilor etice rămâne Codul Etic CFCR. Acolo unde regulamentul WDF stabilește norme mai stricte, acestea prevalează — dar, în practică, cele două surse sunt aliniate, întrucât Codul CFCR a fost redactat explicit ca instrument de implementare a standardelor WDF și IIPC. Conflictele potențiale între cele două surse sunt extrem de rare.

Obiective generale ale secțiunii 4.3

Obiective de învățare

La finalul acestei secțiuni, candidatul-arbitru va putea: (1) să formuleze și să aplice cele șase principii fundamentale ale codului etic — integritate, imparțialitate, competență, respect față de animal, respect față de persoane, confidențialitate; (2) să identifice și să gestioneze corect situațiile de conflict de interese, inclusiv cele subtile (rude, foști cursanți, parteneri comerciali); (3) să administreze conduita în arenă conform Art. 19 din Codul Etic — examinare echitabilă, comunicare clară, respect față de handler, proprietar și câine; (4) să aplice cele cinci libertăți fundamentale ale animalului (Art. 20) în deciziile concrete de ring; (5) să recunoască și să raporteze încălcările Codului — inclusiv cele privind bunăstarea câinilor; (6) să cunoască procedura disciplinară a Comisiei de Etică și să-și apere drepturile procedurale în caz de sesizare; (7) să-și gestioneze conduita publică, mass-media și prezența pe rețele sociale într-un mod compatibil cu demnitatea profesiei.

Structura subcapitolelor

Secțiunea 4.3 are opt subcapitole. Fiecare urmează arhitectura pedagogică stabilită în secțiunea 4.1:

- Obiective de învățare specifice.
- Analiza articolelor relevante din Codul Etic, articol cu articol, cu citate directe.
- Conținut explicativ articulat pe paragrafe scurte.
- Studii de caz și aplicații concrete.
- Termeni-cheie recapitulați la final.
- Întrebări de autoevaluare pentru pregătirea examenului teoretic.

Convenții grafice

Secțiunea folosește același sistem de casete colorate ca secțiunea 4.1, cu adăugarea unei casete specifice pentru citatele din Codul Etic:

Definiție — definiție Casetele verzi încadrează definițiile termenilor de specialitate.
Atenție / De reținut Casetele roșii semnalează situații critice, încălcări grave, sancțiuni potențiale.
Notă pedagogică Casetele albastre conțin note metodologice și sfaturi pedagogice.
Studiu de caz / Aplicație Casetele violet prezintă studii de caz concrete — situații reale sau plauzibile cu care arbitrul se poate confrunta.
Articolul X din Regulamentul WDF Casetele bleu-deschis citează articolele Regulamentului WDF.
Codul Etic CFCR — Art. X Casetele ocru citează direct articolele Codului Etic CFCR, sursa principală a acestei secțiuni.
De completat cu sursele oficiale interne Casetele galbene marchează zone care necesită completarea cu documente oficiale interne actualizate.

Bibliografie de bază a secțiunii 4.3

- Codul Etic CFCR (Anexa 1 la Regulamentul intern de funcționare), aprobat de Consiliul Director, ratificat de Adunarea Generală.
- World Dog Federation — Official Rules of Dog Beauty Exhibitions, 1 ianuarie 2023.
- World Dog Federation — Disciplinary of the body of Expert Judges.
- International Institute of Professional Cynology (IIPC) — standardele profesionale publicate.
- Statutul și Regulamentul intern de funcționare ale CFCR.
- Literatura de specialitate în etica profesională chinologică (manuale WDF și IIPC).

4.3.1. Etica profesională în chinologie — cadrul general

Obiective de învățare

La finalul acestui subcapitol, candidatul-arbitru va fi capabil: (1) să definească corect etica profesională ca instrument de orientare a deciziilor în contexte cu tensiuni de interese; (2) să identifice cele trei surse normative ale eticii arbitrului — Codul Etic CFCR, Regulamentul WDF (Art. 23, 34-36), standardele IIPC; (3) să înțeleagă raportul dintre Premisa WDF (bunăstarea câinilor) și obligațiile etice ale arbitrului; (4) să cunoască sfera de aplicare a Codului Etic CFCR (Art. 2), modalitățile de aderare (Art. 3) și consecințele necunoașterii lui.

4.3.1.1. Ce este etica profesională

Etica profesională nu este o codificare a moralei generale, ci un instrument specific unei profesii — un set de norme care orientează deciziile profesioniștilor în situațiile în care apar tensiuni de interese, ambiguități normative sau presiuni asupra integrității. Codul Etic al CFCR este formulat explicit în acest sens, în Preambulul său: „nu este un document declarativ, ci un instrument practic de orientare a deciziilor profesionale în situațiile concrete în care apar tensiuni etice”.

Definiție — Etica profesională a arbitrului chinolog

Sistemul de norme, principii și obligații care orientează deciziile arbitrului în exercitarea funcției sale, atunci când: (a) regulamentul tehnic este insuficient pentru a soluționa singur situația; (b) apar conflicte între interese legitime (interesul expozantului vs. interesul rasei, interesul câinelui vs. interesul competiției); (c) integritatea profesională este testată de presiuni externe (cadouri, relații personale, presiune publică). Etica profesională nu înlocuiește regulamentul tehnic; îl completează acolo unde acesta tace.

O nuanță importantă pentru arbitrul-debutant: etica profesională nu este o disciplină opțională, plasată „deasupra” competenței tehnice ca o suprastructură de bune intenții. Etica este parte integrantă a competenței. Un arbitru care cunoaște perfect standardele dar nu știe cum să gestioneze o presiune din partea unui crescător-cunoscut nu este competent; el este pe jumătate competent — pe jumătatea care contează cel mai puțin în momentele dificile.

4.3.1.2. De ce arbitrul este figura-cheie a încrederii publice

Chinologia organizată este un sistem instituțional care produce, dintre toți câinii pe care îi conține, o ierarhie validată de calitate. Această ierarhie are consecințe practice: ea decide ce câine va fi reproduș, la ce preț, în ce strategie de creștere; decide cariera unui crescător; decide reputația unei rase. Sistemul chinologic „funcționează” doar în măsura în care această ierarhie este percepută ca legitimă de către participanții săi.

Legitimitatea ierarhiei chinologice depinde, în ultimă instanță, de încrederea în arbitri. Dacă publicul chinologic crede că arbitrii decid pe baza de favoritism, presiune sau interes, întregul sistem se

prăbușește — câștigătorii nu mai sunt câștigători, ci „protejați”; pierdanții nu mai sunt pierdanți, ci „victime”. Această prăbușire nu este teoretică; ea s-a întâmplat istoric în multiple sisteme chinologice care nu au reușit să mențină standarde etice.

Arbitrul este, în această ecuație, custodele încrederii publice. Decizia sa nu este doar o evaluare tehnică — este un act care produce sau erodează legitimitatea sistemică. De aici derivă obligațiile etice specifice ale arbitrului, care depășesc obligațiile etice generale ale oricărui profesionist.

Notă pedagogică

Această perspectivă instituțională asupra rolului arbitrului explică de ce Codul Etic CFCR dedică un capitol distinct — Capitolul V — eticii în arbitraj (Art. 16-19), separat de etica activității didactice și de bunăstarea animalului. Arbitrajul este situația-tip în care încrederea publică în sistem se construiește sau se erodează. Toți ceilalți actori chinologici (lectori, crescători, expozanți) au un rol; arbitrul are rolul-cheie.

4.3.1.3. Cele trei surse normative ale eticii arbitrului WDF/CFCR

Obligațiile etice ale arbitrului-debutant se construiesc pe trei surse normative care se completează reciproc:

Sursă	Conținut și autoritate
Codul Etic CFCR	Anexă la Regulamentul intern de funcționare. 31 de articole în 10 capitole. Aprobate de Consiliul Director, ratificate de Adunarea Generală. Sursa principală directă a obligațiilor etice. Aplicabil tuturor persoanelor afiliate Asociației.
Regulamentul Oficial WDF	Art. 23 (statutul arbitrilor expert, drepturile și obligațiile sale), Art. 34 (datoriile expozanților față de arbitru), Art. 35 (sanțiuni pentru indisciplină), Art. 36 (procedura contestațiilor). Premisa regulamentului — bunăstarea câinilor — constituie principiul suprem.
Standardele IIPC	International Institute of Professional Cynology. Referință internațională pentru standardele profesionale ale arbitrilor, lectorilor și formatorilor chinologici. CFCR își aliniază programele explicit la aceste standarde.

Aceste trei surse formează un sistem integrat: Codul CFCR este sursa cea mai detaliată și mai apropiată de practica zilnică; Regulamentul WDF este cadrul tehnic care fixează minimul obligatoriu; standardele IIPC sunt orizontul internațional la care sistemul se raportează. Conflictele între aceste surse sunt rare; când apar, prevalează norma mai strictă.

4.3.1.4. Codul Etic CFCR — structura generală

Codul Etic al CFCR (Anexa 1 la Regulamentul intern de funcționare) este construit pe 10 capitole, parcurgând în mod sistematic toate dimensiunile activității Asociației:

Capitol	Tematică	Articole
I	Dispoziții generale	Art. 1 (scop), Art. 2 (domeniu de aplicare), Art. 3 (aderare la Cod)
II	Principii fundamentale	Art. 4 (integritate), Art. 5 (imparțialitate), Art. 6 (competență), Art. 7 (respect față de animal), Art. 8 (respect față de persoane), Art. 9 (confidențialitate)
III	Obligații generale	Art. 10 (conduita publică), Art. 11 (loialitate instituțională), Art. 12 (conflicte de interese)
IV	Etica activității didactice	Art. 13 (standardul lectorului), Art. 14 (relația lector-cursant), Art. 15 (proprietate intelectuală)
V	Etica în arbitraj — capitolul central pentru această secțiune	Art. 16 (imparțialitatea arbitrului), Art. 17 (incompatibilități), Art. 18 (cadouri, favoruri), Art. 19 (conduita în arenă)
VI	Bunăstarea animalului	Art. 20 (cele cinci libertăți), Art. 21 (manipulare), Art. 22 (interdicții absolute)
VII	Etica cursantului	Art. 23 (conduita academică), Art. 24 (onestitate la evaluări)
VIII	Reprezentare publică și comunicare	Art. 25 (comunicare publică), Art. 26 (rețele sociale)
IX	Comisia de Etică	Art. 27 (componentă), Art. 28 (procedură), Art. 29 (confidențialitate)
X	Dispoziții finale	Art. 30 (sanțiuni), Art. 31 (modificarea Codului)

Pentru această secțiune 4.3, capitolele cele mai relevante sunt II (principii fundamentale), V (etica în arbitraj) și VI (bunăstarea animalului). Ele formează nucleul material al obligațiilor etice directe ale

arbitrului. Celelalte capitole sunt importante ca cadru — Cap. III stabilește obligațiile generale, Cap. VIII reglementează conduita publică, Cap. IX-X reglementează procedura disciplinară.

4.3.1.5. Domeniul de aplicare al Codului Etic CFCR — Articolul 2

Codul Etic CFCR — Art. 2 (Domeniu de aplicare)

Codul Etic se aplică:

- a) membrilor Asociației, în toate categoriile prevăzute de Statut;
- b) membrilor Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori;
- c) lectorilor, formatorilor și mentorilor din Corpul Profesorat;
- d) arbitrilor din Colegiul de Arbitri;
- e) cursanților înscriși în programele Centrului;
- f) personalului administrativ și tehnic, inclusiv Coordonatorului IT și Platforme Educaționale;
- g) experților externi și colaboratorilor, pe durata și în limitele angajamentului lor cu Asociația.

Articolul 2 are o consecință importantă pentru candidatul-arbitru: el devine subiect al Codului Etic încă din momentul înscrierii ca cursant (lit. e). Codul nu se aplică doar arbitrilor certificați — el se aplică pe tot parcursul formării. Aceasta înseamnă că un cursant care încalcă, în perioada stagiului, o prevedere a Codului, poate fi sancționat — inclusiv prin pierderea calității de cursant — chiar înainte de a fi devenit arbitru.

După certificare, arbitrul rămâne sub Cod ca membru al Colegiului de Arbitri (lit. d), continuă să fie sub Cod și ca membru al Asociației (lit. a), iar dacă ulterior devine lector — devine sub Cod și ca membru al Corpului Profesorat (lit. c). Statutele se cumulează; obligațiile se cumulează.

4.3.1.6. Aderarea la Cod — Articolul 3

Codul Etic CFCR — Art. 3 (Aderarea la Cod)

- (1) Aderarea la prezentul Cod se face prin declarație scrisă, semnată la momentul dobândirii uneia dintre calitățile prevăzute la Art. 2.
- (2) Refuzul aderării sau retragerea ulterioară a aderării atrage pierderea calității respective.
- (3) Necunoașterea prevederilor Codului nu constituie cauză de exonerare de răspundere.

Articolul 3 prevede trei reguli succesive:

- 1. Aderarea prin declarație scrisă — obligatorie la momentul intrării în orice categorie de la Art. 2.
- 2. Pentru cursanți, declarația se semnează odată cu înscrierea la program.
- 2. Refuzul sau retragerea aderării — atrage automat pierderea calității. Cursantul care nu semnează declarația nu poate continua formarea; arbitrul care își retrage aderarea nu mai poate oficia.

3. Necunoașterea nu exonerează — principiul nemo censetur ignorare legem (nimeni nu poate invoca necunoașterea normei) se aplică integral. Candidatul are obligația să citească și să cunoască toate cele 31 de articole.

Atenție / De reținut

Articolul 3 alin. (3) este probabil cea mai dură regulă a Codului. Necunoașterea unui articol nu poate fi invocată ca apărare într-o procedură disciplinară. Aceasta înseamnă că prezentul suport nu este o lectură facultativă — este materia obligatorie a unui examen care, neabsolvit, exclude candidatul din profesie.

4.3.1.7. Relația Codului cu Premisa WDF — bunăstarea câinilor

Premisa Regulamentului Oficial WDF — „bunăstarea câinilor are prioritate absolută” — și Capitolul VI al Codului Etic CFR — dedicat bunăstării animalului — sunt două formulări convergente ale aceluiași principiu suprem. Tratate detaliat în subcapitolul 4.3.4, ele constituie cadrul nedepășibil al întregii activități de arbitraj.

Nicio prevedere a Codului Etic, nicio decizie a unei comisii, nicio practică instituționalizată nu poate prevala asupra principiului bunăstării. Acest principiu funcționează ca lex superior — norma supremă — atât în Regulamentul WDF cât și în Codul Etic CFR. În caz de conflict aparent între o normă procedurală și principiul bunăstării, prevalează bunăstarea.

Termeni-cheie 4.3.1

- **Etică profesională** — sistem de norme orientative pentru deciziile profesioniștilor în situații cu tensiuni etice.
- **Codul Etic CFR** — anexă la Regulamentul intern de funcționare, 31 articole, 10 capitole.
- **Domeniu de aplicare** — Art. 2: membri, conducere, lectori, arbitri, cursanți, personal, colaboratori externi.
- **Aderare** — Art. 3: prin declarație scrisă la dobândirea calității; refuzul = pierderea calității; necunoașterea nu exonerează.
- **IIPC** — International Institute of Professional Cynology, referința internațională a standardelor profesionale.
- **Lex superior** — Premisa WDF (bunăstarea câinilor) ca normă supremă, neîngrădibilă de norme procedurale subordonate.

Întrebări de autoevaluare 4.3.1

4. Definiți etica profesională a arbitrului chinolog și explicați diferența între aceasta și morala generală.
5. Care sunt cele trei surse normative ale eticii arbitrului WDF/CFR? Care prevalează în caz de conflict?

6. Enumerați cele 10 capitole ale Codului Etic CFCR. Care sunt cele mai relevante pentru arbitru?
7. Conform Art. 2 din Codul Etic CFCR, începând cu ce moment devine cursantul subiect al Codului?
8. Conform Art. 3, ce se întâmplă dacă un membru refuză să adere la Cod? Ce se întâmplă dacă invocă necunoașterea unei prevederi?
9. Explicați raportul dintre Premisa WDF și Capitolul VI al Codului Etic CFCR.

4.3.2. Principiile fundamentale ale codului etic

Obiective de învățare

La finalul acestui subcapitol, candidatul-arbitru va fi capabil să formuleze și să aplice cele șase principii fundamentale ale Codului Etic CFCR (Capitolul II, Art. 4-9): (1) integritatea profesională cu cele patru interdicții ale Art. 4; (2) imparțialitatea cu obligația de abținere; (3) competența profesională și formarea continuă; (4) respectul față de animal ca subiect de protecție; (5) respectul față de persoane cu interdicțiile de discriminare și hărțuire; (6) confidențialitatea cu cele cinci categorii de informații protejate. Va putea identifica situațiile concrete de aplicare și încălcare a fiecărui principiu.

Capitolul II al Codului Etic CFCR enumeră limitativ șase principii fundamentale. Aceste șase principii formează nucleul etic din care decurg toate obligațiile specifice tratate în capitolele următoare ale Codului. Înțelegerea lor profundă este condiția necesară pentru aplicarea corectă a întregului Cod.

4.3.2.1. Integritatea profesională — Articolul 4

Codul Etic CFCR — Art. 4 (Integritate profesională)

- (1) Persoanele afiliate Asociației acționează cu onestitate, transparență și consecvență, în toate aspectele activității profesionale.
- (2) Integritatea profesională exclude:
 - a) denaturarea voluntară a competențelor, titlurilor sau experienței proprii;
 - b) însușirea unor merite care nu îi aparțin persoanei;
 - c) fabricarea, falsificarea sau alterarea datelor, rezultatelor sau documentelor;
 - d) promisiunile profesionale neacoperite de competență sau autoritate.

Integritatea este formulată în Art. 4 ca o trilogie comportamentală: onestitate (a spune adevărul), transparență (a-l spune deschis, fără ocolișuri) și consecvență (a-l spune și a-l aplica la fel, în toate contextele, indiferent de cine ascultă).

Definiție — Integritate profesională

Calitatea de a acționa cu onestitate, transparență și consecvență — adică în mod observabil, verificabil și coerent — în toate aspectele activității profesionale. Pentru arbitru, integritatea înseamnă că deciziile, motivările lor și comportamentul în ring sunt aceleași atunci când este observat și când nu este observat; aceleași față de un campion și față de un debutant; aceleași în ringul mic al unei expoziții locale și în ringul de onoare al unei expoziții internaționale.

Cele patru interdicții specifice ale Art. 4 alin. (2) merită fiecare o discuție:

a) Denaturarea competențelor, titlurilor sau experienței

Arbitrul nu poate prezenta competențe sau titluri pe care nu le deține. Aceasta include: pretinderea unui titlu de arbitru pentru o grupă pentru care nu este certificat; afișarea de calificări inexistente pe

materialele publicitare; exagerarea experienței expoziționale anterioare; invocarea unei specializări care nu a fost dobândită prin procedura formală.

Forma cea mai frecventă a acestei abateri este, în mediul cinofil românesc, prezentarea publică sub titulatură superioară celei reale — un arbitru certificat pentru câteva rase care se prezintă ca „arbitru multi-grup” sau „arbitru internațional” înainte de a fi obținut formal aceste calificări.

b) Însușirea unor merite

Plagiarea, în sens larg: prezentarea ca proprii a unor opinii, evaluări sau analize formulate de alții; preluarea de fișe de arbitraj scrise de coarbitri și prezentarea lor ca proprii; însușirea unui curs de formare predat parțial de altcineva. Pentru lectori, aceasta include și plagiarea materialelor didactice (tratată specific la Art. 15).

c) Fabricarea, falsificarea sau alterarea documentelor

Cea mai gravă formă de încălcare a integrității. Include: modificarea retroactivă a fișei de arbitraj după predarea ei la secretariat (interzisă explicit și de Art. 29 WDF); falsificarea unei semnături; fabricarea unui certificat de calificative; introducerea unei mențiuni false în catalog. Aceste fapte au, în multe cazuri, consecințe nu doar disciplinare ci și penale.

d) Promisiunile profesionale neacoperite

Cea mai subtilă formă, dar frecventă în practica de zi cu zi: arbitrul promite, înainte de o expoziție, un anumit rezultat („dacă pregătești câinele bine, îți garantez CAC-ul”); promiterea unei recomandări de promovare; promiterea unui acces preferențial la o oportunitate de carieră. Promisiunea în sine este o încălcare a integrității, indiferent dacă este sau nu onorată.

Atenție / De reținut

Integritatea nu este o calitate care se câștigă o dată și se păstrează automat. Este o practică zilnică. Un singur act de încălcare a integrității — un singur calificativ falsificat, o singură promisiune neacoperită — distruge reputația de integritate construită în ani. Recuperarea este, în mediul chinologic, extrem de dificilă.

4.3.2.2. Imparțialitatea — Articolul 5

Codul Etic CFCR — Art. 5 (Imparțialitate)

- (1) Persoanele afiliate Asociației evaluează situațiile profesionale exclusiv pe baza criteriilor tehnice și a probelor disponibile, fără influența unor considerente personale, afective, politice, comerciale sau de altă natură.
- (2) Imparțialitatea este obligatorie indiferent de calitatea celor implicați (membri, cursanți, terți).
- (3) Persoanele care nu pot acționa imparțial într-o situație concretă au obligația de a se abține și de a transfera responsabilitatea către o altă persoană competentă.

Articolul 5 este, pentru arbitru, unul dintre cele mai dense articole ale Codului. El stabilește simultan: criteriul de decizie (exclusiv tehnic), aria de aplicare (toate persoanele, indiferent de calitatea lor) și mecanismul de salvare a imparțialității (abținerea).

Definiție — Imparțialitate

Disponibilitatea de a evalua o situație profesională exclusiv pe baza criteriilor tehnice obiective, fără influența unor considerente personale, afective, politice, comerciale sau de altă natură. Pentru arbitru, imparțialitatea înseamnă că standardul de rasă este singura referință a calificativului, iar prezența unui anumit câine, a unui anumit handler, a unui anumit crescător sau a unei anumite mărci nu schimbă cu nimic decizia. Imparțialitatea nu este o stare emoțională (a fi „neutru” sentimental) ci o practică de decizie (a folosi doar criteriile permise).

Obligația de abținere — alin. (3)

Cel mai important paragraf al articolului. Recunoaște explicit că imparțialitatea nu este întotdeauna posibilă: există situații în care un arbitru, deși competent, nu poate fi imparțial — pentru că judecă un câine al unei rude, al unui prieten apropiat, al unui partener comercial sau al unui adversar personal. În aceste situații, soluția nu este de a forța imparțialitatea, ci de a se abține.

Abținerea nu este o slăbiciune profesională; este o expresie a integrității. Un arbitru care declară onestă o incompatibilitate și se abține în consecință este, paradoxal, mai integru decât unul care judecă „imparțial” într-o situație pe care alții o percep ca incompatibilă.

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz. Un arbitru certificat pentru rasa Ciobănesc German este invitat la o expoziție națională. Verificând catalogul, observă că printre exemplarele înscrise se află un câine al unui crescător cu care, în urmă cu trei luni, a avut o dispută publică pe un grup de Facebook despre orientarea de lucru a rasei. Disputa a fost civilizată dar tensionată. Arbitrul nu are interes financiar și nu cunoaște personal crescătorul. Trebuie să se abțină?

Răspuns. Da, ar trebui să consulte WDF Delegate înainte de începerea arbitrajului și să propună abținerea. Disputa publică recentă creează percepția rezonabilă că imparțialitatea ar putea fi afectată — fie în sensul favoritismului (a nu părea că „pedepsește” disputantul), fie în sensul opus (a fi prea critic ca să demonstreze că nu îl favorizează). Abținerea protejează atât arbitrul, cât și legitimitatea ierarhiei. Decizia finală asupra abținerii revine WDF Delegate, dar inițiativa trebuie să vină de la arbitru.

4.3.2.3. Competența profesională și formarea continuă — Articolul 6

Codul Etic CFCR — Art. 6 (Competență profesională)

(1) Persoanele afiliate Asociației își exercită atribuțiile exclusiv în limitele competenței lor profesionale dovedite.

- (2) Ele își mențin și actualizează cunoștințele prin formare continuă, lectură de specialitate și participare la evenimente profesionale relevante.
- (3) Asumarea unei activități profesionale pentru care persoana nu deține competențele necesare constituie abatere etică.

Articolul 6 introduce o regulă pe care arbitrul-debutant ar putea fi tentat să o trateze ca pe o obligație abstractă, în timp ce ea este o obligație foarte concretă. „Competența dovedită” înseamnă, pentru un arbitru certificat pentru o grupă restrânsă, că el nu poate judeca rase din alte grupe — nu pentru că nu ar fi capabil să o facă tehnic, ci pentru că nu există dovada formală a acestei capacități.

Obligația de formare continuă — alin. (2)

Chinologia este o disciplină vie. Standardele se revizuiesc, intră rase noi, ies rase vechi, schimbă varietățile recunoscute. Un arbitru care nu citește publicațiile WDF, nu participă la sesiunile de actualizare, nu recitește periodic standardele raselor pe care le judecă, își erodează încet competența. Formarea continuă nu este opțiune — este obligație etică.

Practic, aceasta înseamnă:

- Recitirea anuală a Regulamentului Oficial WDF și a Codului Etic.
- Recitirea standardelor de rasă pentru fiecare grupă în care arbitrul este certificat, înainte de fiecare expoziție.
- Participarea la cel puțin un seminar de actualizare WDF pe an.
- Lectura sistematică a actualizărilor publicate pe site-ul oficial WDF.
- Monitorizarea publicațiilor IIPC pentru evoluția standardelor profesionale internaționale.

Refuzul activităților care depășesc competența — alin. (3)

O situație frecventă în mediul chinologic: un arbitru certificat pentru o grupă este invitat să judece, „doar de această dată”, o rasă dintr-o altă grupă pentru care nu este certificat — organizatorul invocă o urgență, indisponibilitatea altui arbitru, presiunea programului. Răspunsul corect, conform Art. 6 alin. (3), este refuzul. Acceptarea constituie abatere etică.

Notă pedagogică

Recunoașterea limitelor propriei competențe este, paradoxal, un semn de competență superioară. Arbitrii cei mai experimentați sunt, de regulă, cei mai conștienți de ce nu știu. Această conștiență îi protejează și protejează sistemul. Tinerii arbitri sunt frecvent tentați să accepte invitații peste nivelul certificării, din dorința de a-și extinde portofoliul. Această tentație trebuie rezistată.

4.3.2.4. Respectul față de animal — Articolul 7

Codul Etic CFCR — Art. 7 (Respect față de animal)

- (1) Câinele este, în orice context al activității Asociației, subiect de protecție, nu obiect de utilizare.
- (2) Toate activitățile didactice, de evaluare, de arbitraj sau de demonstrație se desfășoară cu respectarea integrității fizice și psihice a animalului.
- (3) Detalierea principiului face obiectul Capitolului VI.

Articolul 7 introduce, în formă concentrată, principiul-cheie al întregului Cod: câinele este subiect, nu obiect. Această formulare are o întreagă filosofie în spatele ei — o filosofie care s-a impus treptat în chinologia profesională a ultimelor decenii și care marchează diferența dintre o chinologie modernă, etică, și o chinologie tradițională, instrumentală.

Definiție — Câinele ca subiect de protecție

Concepție conform căreia animalul are interese proprii — bunăstare, integritate fizică și psihică, exprimare a comportamentului natural — care trebuie respectate independent de scopul instrumental pentru care el este folosit (expoziție, antrenament, reproducere). Opusă concepției „câinele ca obiect”, în care animalul este redus la o funcție utilitară a stăpânului (instrument de competiție, sursă de venit, simbol de status). Chinologia profesională modernă, în versiunea WDF/CFCR/IIPC, adoptă explicit concepția câinelui ca subiect.

Detalierea principiului — cele cinci libertăți fundamentale, standardul de manipulare, interdicțiile absolute — face obiectul Capitolului VI al Codului și este tratată detaliat în subcapitolul 4.3.4 al prezentului suport.

4.3.2.5. Respectul față de persoane — Articolul 8

Codul Etic CFCR — Art. 8 (Respect față de persoane)

- (1) Persoanele afiliate Asociației tratează colegii, cursanții, concurenții, proprietarii de câini și publicul cu demnitate, indiferent de poziția profesională, originea, opiniile sau apartenențele acestora.
- (2) Sunt interzise:
 - a) discriminarea pe orice criteriu (gen, etnie, naționalitate, vârstă, religie, convingeri politice, orientare sexuală, statut social);
 - b) hărțuirea de orice natură, inclusiv verbală, psihologică, sexuală;
 - c) atacurile la persoană, denigrarea publică sau în spațiul digital;
 - d) abuzul de autoritate în raporturile ierarhice sau didactice.

Articolul 8 stabilește patru categorii de interdicții, fiecare cu nuanțe importante:

a) Discriminarea

Enumerarea este non-exhaustivă: după criteriile listate explicit (gen, etnie, naționalitate, vârstă, religie, convingeri politice, orientare sexuală, statut social), pot apărea și alte criterii de discriminare nemenționate (dizabilitate, stare familială, situație medicală). Toate sunt interzise. Pentru arbitru, regula practică: nicio caracteristică a expozantului care nu privește calitățile câinelui prezentat nu poate influența decizia.

b) Hărțuirea

Hărțuirea este interzisă „de orice natură” — verbală (insulte, sarcasm, ironie agresivă), psihologică (intimidare, manipulare, presiuni repetate), sexuală (avansuri nedorite, comentarii cu caracter sexual, atingeri inadecvate). Pentru arbitru, regula practică: relația cu handler-ul și expozantul este strict profesională, fără nicio dimensiune personală suprapusă.

Atenție / De reținut

Hărțuirea sexuală este o categorie distinctă, frecvent subestimată în mediul chinologic. Ringul chinologic este un spațiu unde apar frecvent persoane de toate vârstele, inclusiv minore (handleri juniori). Arbitrul-bărbat se află, prin natura rolului, într-o poziție de autoritate față de handlerii pe care îi evaluează. Orice avans cu caracter personal — comentariu despre aspect, complimente neîncadrabile profesional, invitații private — este interzis. Aceleași reguli se aplică, simetric, arbitrei-femeie.

c) Atacurile la persoană

Critica tehnică este permisă; atacul la persoană este interzis. Distincția este uneori subtilă. „Acest exemplar are o linie superioară prea înaltă pentru standardul rasei” este critică tehnică. „Crescătorul X nu știe ce face, scoate numai rebuturi” este atac la persoană. „Această decizie a colegei mele de arbitraj are o problemă tehnică pe care aș vrea să o discutăm” este critică profesională acceptabilă. „Decizia colegei mele a fost o aberație, evident că s-a vândut” este denigrare. Spațiul digital — rețele sociale, grupuri WhatsApp, forumuri — este inclus explicit în interdicție.

d) Abuzul de autoritate

Pentru lectori — folosirea poziției didactice pentru a obține favoruri personale de la cursanți. Pentru arbitri — folosirea poziției pentru a forța expozanții la beneficii personale. Pentru membrii Consiliului Director — folosirea poziției ierarhice pentru a obține avantaje în competiție. Toate sunt interzise.

4.3.2.6. Confidențialitatea — Articolul 9

Codul Etic CFCR — Art. 9 (Confidențialitate)

(1) Persoanele afiliate Asociației păstrează confidențialitatea informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor lor, în special:

a) datele personale ale cursanților, membrilor și colaboratorilor;

- b) conținutul examenelor și criteriile detaliate de evaluare anterioare publicării;
 - c) deliberările organelor de conducere și ale Comisiei de Etică;
 - d) sesizările disciplinare în curs de soluționare;
 - e) informațiile cu caracter strategic, contractual sau financiar.
- (2) Obligația de confidențialitate se menține și după încetarea calității care a generat accesul la informație.

Cele cinci categorii de informații protejate prin obligația de confidențialitate (Art. 9 alin. (1)) acoperă, practic, toate informațiile pe care arbitru le poate dobândi în exercitarea funcției și care nu sunt destinate publicului. Discuția fiecărei categorii:

Categorie	Discuție pentru arbitru
a) Date personale	Numele proprietarilor, adresele, numerele de telefon, date despre crescători sau cursanți la care arbitru are acces prin documentele expoziției. Nu se transmit terților fără consimțământ.
b) Conținutul examenelor	Pentru arbitrii care fac parte din comisii de examinare a candidaților-arbitri: subiectele, criteriile detaliate de evaluare, instrumentele folosite. Comunicarea acestor informații înainte de examen este abatere gravă.
c) Deliberări	Discuțiile interne ale Consiliului Director, Comisiei de Etică, Colegiului de Arbitri. Doar deciziile finale sunt publice; deliberările rămân confidențiale.
d) Sesizări în curs	Procedurile disciplinare în desfășurare sunt confidențiale până la finalizare (a se vedea Art. 29). Discutarea lor publică este abatere etică distinctă.
e) Strategice / financiare	Bugete, contracte cu organizatori, plata arbitrilor, planuri strategice de dezvoltare. Pentru arbitru, frecvent: cuantumul onorariului negociat individual cu organizatorul. Nu se face public.

Alineatul (2) este foarte important: obligația de confidențialitate „se menține și după încetarea calității care a generat accesul la informație”. Un arbitru care iese din Colegiul de Arbitri, prin demisie sau expirare a mandatului, continuă să fie obligat să nu divulge informațiile dobândite în calitate sa anterioară. Aceasta este o obligație permanentă.

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz. Un arbitru și-a încheiat misiunea la o expoziție internațională. La cina de seară, un crescător întreabă, conversațional, „cum a ieșit fiica lui Cosmin la examenul de cursant pe care ai fost evaluator anul trecut?”. Arbitrul are informația — știe că persoana respectivă a fost respinsă. Răspunsul corect?

Răspuns. „Îmi pare rău, dar nu pot să discut rezultatele examenelor — face parte din obligațiile mele de confidențialitate.” Punct. Nu se oferă explicații suplimentare, nu se sugerează indirect rezultatul prin formulări evazive. Confidențialitatea funcționează doar dacă este aplicată cu rigoare, nu cu nuanțe. Chiar dacă întrebarea pare inocentă și răspunsul ușor de dat, articolul 9 alin. (2) impune păstrarea confidențialității.

Termeni-cheie 4.3.2

- **Integritate profesională (Art. 4)** — onestitate + transparență + consecvență; exclude denaturarea, însușirea de merite, falsificarea documentelor, promisiunile neacoperite.
- **Imparțialitate (Art. 5)** — decizie pe criterii exclusiv tehnice; obligație de abținere când imparțialitatea nu este posibilă.
- **Competență (Art. 6)** — limitarea la competențele dovedite; formare continuă obligatorie; refuzul activităților peste competență.
- **Câinele ca subiect** — concepția fundamentală a Art. 7: câinele are interese proprii care trebuie respectate.
- **Discriminare / hărțuire / atac la persoană / abuz de autoritate** — cele patru categorii interzise de Art. 8.
- **Confidențialitate (Art. 9)** — cinci categorii de informații protejate; obligație permanentă, inclusiv după încetarea calității.

Întrebări de autoevaluare 4.3.2

10. Enumerați cele șase principii fundamentale ale Codului Etic CFCR (Cap. II).
11. Definiți integritatea profesională conform Art. 4. Enumerați cele patru interdicții specifice.
12. Conform Art. 5, ce trebuie să facă un arbitru care nu poate fi imparțial într-o situație concretă?
13. Conform Art. 6, poate un arbitru certificat pentru grupa 1 să accepte o invitație de a judeca o rasă din grupa 4? Argumentați.
14. Explicați distincția conceptuală dintre „câinele ca subiect” și „câinele ca obiect” introdusă de Art. 7.
15. Enumerați cele patru categorii de fapte interzise de Art. 8.
16. Enumerați cele cinci categorii de informații protejate de confidențialitate (Art. 9).
17. Conform Art. 9 alin. (2), poate un fost arbitru divulga informațiile obținute în timpul mandatului său? Argumentați.

4.3.3. Etica în arbitraj — capitolul central

Obiective de învățare

La finalul acestui subcapitol, candidatul-arbitru va stăpâni Capitolul V al Codului Etic CFCR (Art. 16-19) în profunzimea sa: (1) cele patru incompatibilități cu activitatea de arbitraj prevăzute de Art. 16 alin. (2); (2) cele cinci categorii de incompatibilități specifice ale Art. 17 (proprietate, rudenie, comercial, didactic, consultanță); (3) regimul cadourilor, favorurilor și beneficiilor conform Art. 18 — ce este permis, ce este interzis, cum se raportează; (4) conduita în arenă și post-judecată conform Art. 19. Va putea identifica situațiile concrete în care fiecare prevedere se aplică și va putea reacționa corect la presiuni externe.

Capitolul V al Codului Etic — „Etica în arbitraj” — este capitolul cel mai direct relevant pentru rolul pentru care candidatul se formează. Cele patru articole (16-19) acoperă patru dimensiuni distincte ale eticii arbitrilor: imparțialitatea ca obligație internă (Art. 16), conflictul de interese ca obligație de declarare (Art. 17), regimul material al cadourilor (Art. 18) și conduita comportamentală în arenă și după (Art. 19).

Notă pedagogică

Recomandare pedagogică: subcapitolul 4.3.3 este cel mai dens al întregii secțiuni 4.3 și ar trebui parcurs în două sesiuni distincte de studiu, separate de cel puțin 48 de ore — pentru a permite sedimentarea conținutului. Lectura superficială a acestor articole, urmată de iluzia că „le-am înțeles”, este o cursă în care candidații cad frecvent. Articolele 16-19 trebuie internalizate, nu doar memorate.

4.3.3.1. Imparțialitatea arbitrilor — Articolul 16

Codul Etic CFCR — Art. 16 (Imparțialitatea arbitrilor)

- (1) Arbitrul evaluează exclusiv pe baza standardului de rasă, a regulamentelor tehnice aplicabile și a observațiilor directe efectuate în arenă.
- (2) Sunt incompatibile cu activitatea de arbitraj:
 - a) consultarea, prealabilă judecății, a poziției altor arbitri sau persoane interesate;
 - b) comunicarea cu proprietarii sau handlerii câinilor pe durata desfășurării competiției, în afara strictului necesar tehnic;
 - c) exprimarea publică, anterior judecății, a unor preferințe pentru anumiți câini sau crescători;
 - d) judecata sub influența alcoolului sau a oricăror substanțe care îi pot afecta acuitatea.

Alineatul (1) reafirmă, în context specific arbitrajului, principiul general al Art. 5: evaluarea pe criterii exclusiv tehnice. Trei surse normative sunt enumerate ca permise:

- Standardul de rasă (sursa principală, tratată în 4.1.5).
- Regulamentele tehnice aplicabile (Regulamentul WDF, regulamentele CFCR derivate).

- Observațiile directe efectuate în arenă (faptele constatate la examinare).

Implicit, toate celelalte surse de „informație” sunt interzise: opiniile prealabile ale altor persoane, comentariile publicului, comparațiile cu rezultatele expozițiilor anterioare, presupunerile despre liniile de descendență.

Cele patru incompatibilități ale Art. 16 alin. (2)

a) Consultarea prealabilă a poziției altor arbitri

Această incompatibilitate este una dintre cele mai subtile. Ea interzice ca, înainte de a-și forma propria evaluare, arbitrul să întrebe alți arbitri ce cred despre un câine, sau să se documenteze asupra deciziilor pe care alți arbitri le-au luat anterior pentru același exemplar. Motivul: arbitrul trebuie să-și formeze decizia pe baza propriei observații, nu pe baza unei „mode” de evaluare instituționalizate.

Practic, aceasta înseamnă:

- Nu se discută cu coarbitrii înainte de ring „ce așteptăm de la acest câine”.
- Nu se consultă cataloagele expozițiilor anterioare să se vadă „cum a fost notat data trecută”.
- Nu se cere opinia ring marshal-ului sau a vreunui membru al organizatorilor.
- Discuțiile între arbitri sunt admise după închiderea evaluării, ca exercițiu profesional.

b) Comunicarea cu proprietarii sau handlerii

Pe durata desfășurării competiției, arbitrul nu comunică cu proprietarii sau handlerii câinilor decât în limita strictului necesar tehnic. Ce înseamnă „strict necesar tehnic”? Comenzile din ring („prezentați câinele”, „mișcare în trap”, „opriți”), cererea de informații punctuale despre câine („ce vârstă are?”), cererea de a vedea dentitia, întrebări asupra unei particularități tehnice.

Ce NU este „strict necesar tehnic”:

- Conversații sociale („ce mai faceți”, „cum este meciul azi”).
- Compliment-uri asupra câinelui sau handler-ului („e foarte frumos câinele”).
- Întrebări despre alte exemplare ale aceluiași crescător.
- Promisiuni sau anticipări de rezultat („e clar candidat la primul loc”).
- Discuții pe coridor, în pauze, în timpul prânzului — atâta timp cât competiția nu s-a încheiat.

Atenție / De reținut

Incompatibilitatea b) este frecvent încălcată în mediul chinologic românesc, sub forma „chat-ului de protocol” pe care arbitrul-debutant îl consideră politicos sau prietenos. Politețea este compatibilă cu un comportament rezervat: un salut scurt, o privire profesională, niciun comentariu personal. Arbitrul care „este apropiat de toată lumea” la o expoziție este, prin definiție, un arbitru care nu mai poate fi imparțial.

c) Exprimarea publică prealabilă de preferințe

Arbitrul nu exprimă, înainte de judecată, preferințe pentru anumiți câini, crescători sau linii de descendență. Această interdicție acoperă: postările pe rețele sociale („abia aștept să văd câinele X”), interviurile date înainte de expoziție, comentariile pe grupurile cinofile online, declarațiile la radio sau televiziune locală. Toate creează percepția prejudecății și erodează legitimitatea deciziei ulterioare.

Postările istorice ale arbitrului pe rețele sociale rămân vizibile. Un arbitru care, în urmă cu ani, a postat entuziaste laude despre un anumit crescător, va fi confruntat la prima expoziție unde judecă acel crescător. Soluția nu este eliminarea postărilor (acțiune frecvent percepută ca dovadă de încercare de mascare), ci abținerea de la judecată în acea expoziție, cu invocarea Art. 5 alin. (3).

d) Judecata sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Interdicția este absolută și acoperă: alcool (în orice cantitate, pe durata expoziției), substanțe psihoactive (chiar și medicamente cu prescripție care afectează acuitatea), cofeină excesivă într-un mod care alterează judecata. Cina festivă de seară este permisă; consumul de alcool în pauza de prânz, în mijlocul unei zile de arbitraj, nu este.

Pentru arbitrul-debutant: o expoziție este o zi de muncă profesională, nu un eveniment social. Cina cu organizatorii are loc, de regulă, după închiderea oficială a manifestării. Alcool până la încheierea muncii: zero.

4.3.3.2. Conflictul de interese în arbitraj. Incompatibilități — Articolul 17**Codul Etic CFCR — Art. 17 (Conflictul de interese în arbitraj)**

(1) Arbitrul nu poate judeca:

- a) câini pe care îi deține, i-a deținut sau i-a crescut în ultimele 12 luni;
- b) câini ai rudelor sale până la gradul II inclusiv;
- c) câini ai unor persoane cu care se află în relații comerciale active (asociați, parteneri, creditori, debitori);
- d) câini ai cursanților proprii, pe durata în care exercită rol de evaluare didactică asupra acestora;
- e) câini pentru care a oferit consultanță tehnică (handling, prezentare, condiționare) în ultimele 6 luni.

(2) Constituie abatere etică gravă acceptarea unei misiuni de arbitraj fără a declara o incompatibilitate cunoscută.

(3) Sunt interzise practicile de „arbitraj reciproc” — situațiile în care doi sau mai mulți arbitri judecă alternativ câinii reciproci, în mod sistematic, în scop de avantaj reciproc.

Dacă Art. 16 reglementează imparțialitatea ca atitudine internă, Art. 17 reglementează incompatibilitățile ca situații obiective care fac imparțialitatea imposibilă, indiferent de buna voință a arbitrului. Cinci categorii sunt enumerate limitativ — dar cu deschideri interpretative pentru situații analoge.

a) Câini deținuți, foști deținuți sau crescuți de arbitru — termen 12 luni

Cea mai evidentă incompatibilitate. Acoperă trei situații:

- Câini pe care arbitrul îi deține în prezent (proprietate la momentul expoziției).
- Câini pe care arbitrul i-a deținut și i-a vândut/transferat în ultimele 12 luni.
- Câini pe care arbitrul i-a crescut (a fost crescătorul lor), indiferent de proprietarul actual, în ultimele 12 luni.

Termenul de 12 luni nu este arbitrar; el corespunde unui ciclu expozițional complet și asigură o distanță rezonabilă între interesul comercial inițial al arbitrului și decizia sa actuală.

b) Câini ai rudelor până la gradul II

Rudele de gradul I — părinți, copii, frați/surori, soț/soție. Rudele de gradul II — bunici, nepoți de copil, unchi/mătuși, nepoți de frate, cumnați/cumnatei. Câinii oricărei dintre aceste persoane sunt incompatibili cu arbitrajul. Aceasta acoperă inclusiv situații frecvente: soția arbitrului crește câini, iar acesta nu poate fi arbitru într-o expoziție unde se prezintă câini ai soției.

Notă pedagogică

Codul CFR a optat pentru gradul II ca limită. Alte sisteme chinologice extind până la gradul III sau IV. Pentru arbitrul-debutant, regula practică sugerată: în caz de îndoială asupra gradului de rudenie, declarați incompatibilitatea. Surplusul de prudență este preferabil deficitului.

c) Relații comerciale active

Patru sub-categorii: asociați (parteneri într-o firmă, asociație, club), parteneri (înțelegere comercială fără formă juridică), creditori (persoane față de care arbitrul are datorii), debitori (persoane care îi datorează arbitrului). Toate creează interes financiar potențial și sunt incompatibile cu arbitrajul.

Atenție la subtilități: parteneriatul comercial nu trebuie să fie formalizat juridic — un acord de import-export de exemplare canine între doi crescători, fără contract scris, este o relație comercială. La fel, datoriile sau creanțele de mică valoare („mi-a împrumutat 200 de euro luna trecută”) sunt relevante.

d) Cursanți proprii — pe durata evaluării

Pentru arbitrii care sunt și lectori, sau invers, această incompatibilitate este foarte importantă. Pe durata în care lectorul/arbitru exercită rol de evaluare didactică asupra unui cursant, el nu poate judeca câinii cursantului în expoziții. Justificarea este dublă: protejarea evaluării didactice de influența rezultatelor expoziționale, și protejarea evaluării expoziționale de presiunea relației pedagogice.

Termenul „pe durata în care exercită rol de evaluare” se interpretează strict: până la încheierea oficială a programului în care lectorul/arbitru are atribuții de evaluare. După încheiere, incompatibilitatea încetează — sub rezerva celorlalte incompatibilități.

e) Câini cu consultanță tehnică — termen 6 luni

Dacă arbitrul a oferit, în ultimele 6 luni, consultanță tehnică (handling, prezentare, condiționare, dietă, antrenament) pentru un anumit câine, el nu poate judeca acel câine. Categoria este uneori percepută ca fiind largă; ea acoperă, în interpretarea CFCR, situații concrete de implicare profesională în pregătirea câinelui, nu sfaturile cazuale.

Distincții importante:

- Conversație casuală cu crescătorul despre câinele său la o expoziție — nu este consultanță tehnică.
- Sesiune de evaluare oficială plătită, cu observare în ring și recomandări — este consultanță tehnică.
- Sesiune de pregătire pentru handler, focalizată pe un câine anume — este consultanță tehnică.
- Demonstrație didactică la un curs, folosind un câine ca exemplu, fără focus pe pregătirea sa expozițională — nu este consultanță tehnică.

Obligația de declarare — alin. (2)

Alineatul (2) impune: „acceptarea unei misiuni de arbitraj fără a declara o incompatibilitate cunoscută” este abatere etică gravă. Acesta este un punct subtil dar capital. Nu se sancționează existența incompatibilității — ea poate apărea legitim, fără vină a arbitrului. Se sancționează ACCEPTAREA misiunii FĂRĂ a o declara.

Procedura corectă, când arbitrul descoperă o incompatibilitate:

18. Identificarea exemplarelor în catalog/lista de înscrieri.
19. Verificarea aplicabilității categoriilor de la alin. (1).
20. Notificarea în scris a organizatorului și a WDF Delegate, înainte de începerea expoziției.
21. Solicitarea reorganizării ringurilor sau, dacă aceasta nu este posibilă, declinarea misiunii.
22. Înregistrarea declarației în Registrul intern al conflictelor de interese al CFCR (per Art. 12 alin. (3)).

Arbitrajul reciproc — alin. (3)

Interdicția arbitrajului reciproc, prevăzută de alin. (3), este o instituție specifică Codului Etic CFCR. Ea sancționează situațiile în care doi sau mai mulți arbitri convin, formal sau informal, să se judece reciproc, schimbând favoruri: „te invit eu la expoziția mea să judec câini ai tăi, mă inviți tu la expoziția ta să-ți judec câini ai mei”.

Practica este interzisă explicit pentru că, deși fiecare arbitraj individual poate părea conform, sistemul de schimburi creează un avantaj sistemic care erodează legitimitatea ierarhiei. Câinii arbitrului A sunt sistematic favorizați la expoziția arbitrului B, și invers.

Atenție / De reținut

Articolul 17 alin. (3) este o normă pe care arbitrii experimentați o cunosc bine — și pe care arbitrii-debutanți o învață frecvent prea târziu. Dacă, după certificare, un coleg-arbitru vă invită la o „colaborare reciprocă” pe acest model, refuzați politicos dar ferm. Acceptarea constituie încălcarea Art. 17 alin. (3), cu consecințe disciplinare grave pentru ambele părți.

4.3.3.3. Cadouri, favoruri, beneficii — Articolul 18**Codul Etic CFCR — Art. 18 (Cadouri, favoruri, beneficii)**

(1) Arbitrul nu acceptă, înainte sau în timpul exercitării misiunii de arbitraj, niciun cadou, favoare sau beneficiu material din partea persoanelor ale căror câini fac sau ar putea face obiectul judecății sale.

(2) Sunt admise:

- a) cazarea, masa și transportul oferite de organizator în condiții uzuale și nediscriminatorii;
- b) onorariul și diurna stabilite contractual cu organizatorul evenimentului;
- c) obiecte simbolice de protocol (diplomă, plachetă, suvenir oficial al evenimentului), de valoare modestă.

(3) Orice ofertă care depășește cadrul prevăzut la alin. (2) trebuie refuzată politicos și raportată în scris Vicepreședintelui Tehnic, în termen de 7 zile.

Articolul 18 stabilește regimul material al activității de arbitraj. Regula de principiu (alin. 1) este interdicția generală a cadourilor, favorurilor sau beneficiilor de la persoanele care prezintă sau ar putea prezenta câini în judecata arbitrului. Excepțiile (alin. 2) sunt limitate la trei categorii. Procedura de gestionare a tentativelor de încălcare (alin. 3) este precisă.

Interdicția de principiu — alin. (1)

Interdicția acoperă „înainte sau în timpul” exercitării misiunii. „Înainte” se interpretează rezonabil ca perioada în care arbitrul cunoaște deja invitația la o anumită expoziție și până la finalul acesteia. Nu se aplică în mod retroactiv cadourilor primite de la persoane care, mult mai târziu, devin expozanți — dar, dacă o persoană care a fost generoasă în trecut ajunge să prezinte un câine în judecata arbitrului, intervine obligația de declarare conform Art. 17.

Categoriile interzise: cadouri (obiecte de orice fel), favoruri (avantaje non-materiale: o noapte gratuită într-un hotel, o cină la un restaurant ales de expozant, transport gratuit), beneficii materiale (orice transfer de valoare economică).

Excepțiile — alin. (2)

Trei categorii sunt explicit permise:

Excepție	Condiții
a) Cazare, masă, transport	Oferite de ORGANIZATOR (nu de un expozant individual) în condiții UZUALE (hotel obișnuit pentru evenimente, masă standard, transport rezonabil) și NEDISCRIMINATORII (la fel pentru toți arbitrii invitați).
b) Onorariu și diurnă	STABILITE CONTRACTUAL cu organizatorul, înainte de expoziție. Acord scris recomandat. Sumele se înregistrează în contabilitatea organizatorului.
c) Obiecte simbolice	Diplomă, plachetă, suvenir OFICIAL AL EVENIMENTULUI, de VALOARE MODESTĂ. Caracterul simbolic prevalează asupra valorii materiale.

Notă pedagogică

Distincția critică în Art. 18 alin. (2) lit. a) este între „oferit de organizator” și „oferit de un expozant individual”. Cazarea într-un hotel rezervat de comitetul organizator pentru toți arbitrii este permisă. Cazarea într-o casă privată a unui expozant care are câini în competiție nu este permisă, oricât de generoasă ar fi oferta. Aceeași distincție se aplică pentru masă și transport.

Procedura de raportare — alin. (3)

Cazurile în care un expozant sau un terț oferă arbitrului un cadou care depășește cadrul permis sunt frecvente în practică. Reacția obligatorie a arbitrului are două componente:

23. Refuzul politicos pe loc, fără reproșuri publice — arbitrul nu îl umilește pe ofertant, ci îi explică simplu că nu poate accepta.
24. Raportarea scrisă, în termen de 7 zile, la Vicepreședintele Tehnic al CFCR, descriind situația, identitatea ofertantului și natura cadoului oferit.

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz. La sfârșitul unei zile de arbitraj într-o expoziție națională, în restaurantul hotelului, un expozant pe care arbitrul l-a judecat în cursul zilei (acordându-i un calificativ Excellent) se apropie cu un coș cu sticle de vin și brânzeturi de calitate, valoare aproximativă 80 de euro. „Pentru un arbitru obiectiv, o mică mulțumire personală”, spune el. Cum reacționează arbitrul?

Răspuns corect. Arbitrul refuză politicos: „Mulțumesc, dar Codul Etic la care am aderat nu îmi permite să accept cadouri personale de la expozanți. Sunt sigur că înțelegeți”. Nu acceptă coșul nici „în numele asociației”, nici „pentru organizator”, nici „doar de protocol”. Apoi, în următoarele 7 zile, transmite Vicepreședintelui Tehnic un raport scurt: data, locul, identitatea expozantului, natura cadoului oferit, faptul că a fost refuzat. Aceasta este procedura completă conform Art. 18 alin. (3).

4.3.3.4. Conduita în arenă și comunicarea post-judecată — Articolul 19

Codul Etic CFCR — Art. 19 (Conduita în arenă)

(1) În arenă, arbitrul:

- a) este punctual, prezentabil și respectă codul vestimentar al evenimentului;
- b) examinează fiecare câine cu aceeași atenție și aceeași durată rezonabilă;
- c) comunică decizia clar, ferm, fără ezitări sau ambiguități;
- d) tratează handlerul, proprietarul și câinele cu respect, indiferent de rezultatul evaluării.

(2) După judecată:

- a) arbitrul nu comentează public deciziile altor arbitri într-un mod denigrator;
- b) arbitrul nu compară public câini judecați în competiții diferite în mod care să descalifice una dintre evaluări;
- c) criticarea publică a unei judecăți (proprie sau a altui arbitru) se face exclusiv în registre profesionale, cu argumente tehnice, fără atacuri la persoană.

În arenă — alin. (1)

a) Punctualitate, prezentabilitate, cod vestimentar

Punctualitatea este o obligație nu doar tehnică, ci etică — un arbitru întârziat blochează zeci de exponanți și sute de persoane. Prezentabilitatea înseamnă haine curate, îngrijite, adaptate climei (vara, exteriorul este expoziție; iarna, sala închisă). Codul vestimentar al evenimentului este, în expozițiile WDF, în general formal: pantaloni cu cămașă, sacou sau pulover decent pentru bărbați; ținută echivalentă pentru femei. Adidași, blugi rupți, tricouri cu mesaje politice — toate inadecvate.

b) Examinare cu aceeași atenție și durată rezonabilă

Această prevedere este una dintre cele mai importante practic și frecvent încălcată. Toți câinii înscriși au plătit aceeași taxă, au făcut același efort de pregătire, merită aceeași examinare. Tendința de a accelera examinarea când se „vede de la distanță” că un câine nu este competitiv este o încălcare etică — fie pentru că arbitrul greșește în percepția sa de departe, fie pentru că expozantul și câinele merită oricum respect.

„Durata rezonabilă” este, în standardul WDF, de aproximativ 3-5 minute per exemplar pentru o examinare individuală corectă. Nu mai puțin de 2 minute; nu mai mult de 7-8 minute (în acest caz, alți exponanți așteaptă). Constanța este criteriul esențial.

c) Comunicarea deciziei clar, ferm, fără ezitări

Decizia, odată luată, se comunică ferm. Ezitățile („cred că... poate că... nu sunt sigur dar...”) erodează autoritatea profesională și ridică suspiciuni. Aceasta nu înseamnă că arbitrul nu poate ezita interior; doar că, după luarea deciziei, comunicarea este clară. Practic, formulări precum „Acord calificativul Foarte Bun cu locul al doilea” sunt mai bune decât „Cred că este Foarte Bun, posibil al doilea, dar...”.

d) Respect față de handler, proprietar și câine

Indiferent de rezultatul evaluării. Un câine descalificat își merită respectul; un handler începător care a făcut o eroare evidentă își merită respectul; un proprietar care primește un calificativ slab își merită respectul. Respectul este transmis prin: ton de voce, limbaj corporal, formulări (niciodată ridicate, niciodată sarcastice), tratamentul fizic al câinelui (calm, blând, profesional).

Atenție / De reținut

Conform Art. 27 al Regulamentului WDF, un câine care primește calificativul Not Judgeable nu poate rămâne în ring. Arbitrul are obligația de a comunica această decizie ferm, dar fără a umili public handler-ul sau proprietarul. Formularea corectă: „Vă rog să părăsiți ringul; vom înregistra calificativul Not Judgeable cu motivarea X”. Nu se adaugă comentarii despre vină, despre pregătire defectuoasă, despre lipsa de profesionalism — chiar dacă acestea sunt evidente.

După judecată — alin. (2)**a) Nu se denigrează deciziile altor arbitri**

Critica publică denigratorie a deciziilor altor arbitri este interzisă. Aceasta acoperă: postările pe rețele sociale („cum a putut arbitrul X să acorde CAC acelui exemplar mediocru?”), comentariile în grupuri profesionale închise dacă acestea devin publice, interviurile date în calitate de arbitru critic. Distincția este între critică tehnică profesională (permisă în registre adecvate, cu argumente) și denigrare publică (interzisă).

b) Nu se compară public câini din competiții diferite

O practică frecventă printre arbitrii experimentați și considerată acceptabilă în alte sisteme, dar interzisă explicit în Codul CFCR. Motivul: comparațiile publice între câini judecați de arbitri diferiți, în expoziții diferite, sub condiții diferite, sunt nu doar imprecise tehnic, ci și descalifică implicit o dintre evaluări. Arbitrul are perspectiva propriei sale evaluări; nu are perspectivă completă asupra evaluării altui coleg.

c) Critica publică doar în registre profesionale

Criticarea unei judecăți — proprii sau a altui arbitru — se face: (i) în registre profesionale (publicații chinologice, seminarii, întâlniri ale Colegiului de Arbitri); (ii) cu argumente tehnice (referință la standard, la articole de regulament, la dovezi observabile); (iii) fără atacuri la persoană. Această prevedere protejează capacitatea de critică tehnică, eliminând doar formele iresponsabile ale acesteia.

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz. Cu o săptămână după o expoziție națională, arbitrul recunoaște public, într-o postare pe grupul Facebook al CFCR, că o decizie pe care a luat-o (acordarea CAC unui anumit exemplar) a fost o eroare, în lumina unor informații primite ulterior. Cum se evaluează această conduită?

Răspuns. Conform Art. 29 WDF (Regulament), arbitrul nu mai poate modifica oficial calificativele după predarea fișelor. Deci, recunoașterea publică a erorii nu schimbă rezultatul oficial. Conform Art. 19 alin. (2) c) Codul Etic CFCR, critica publică (inclusiv autocritica) este permisă în registre profesionale, cu argumente tehnice, fără atacuri la persoană. Postarea pare să respecte aceste condiții. Conduita este, deci, eticețată corectă — chiar admirabilă, prin demonstrarea de integritate. Riscul rămâne: dacă postarea ar conține atacuri la persoană (la handler, la crescător, la coarbitri), atunci ar deveni încălcare etică.

Termeni-cheie 4.3.3

- **Imparțialitate (Art. 16)** — evaluare exclusivă pe standard, regulament și observații directe; patru incompatibilități specifice.
- **Cinci incompatibilități (Art. 17)** — proprietate/creștere (12 luni), rudenie (gradul II), comerciale, didactice, consultanță (6 luni).
- **Obligația de declarare** — Art. 17 alin. (2): acceptarea misiunii fără declarare = abatere gravă.
- **Arbitraj reciproc** — Art. 17 alin. (3): interzis explicit, indiferent de forma sa.
- **Cele 3 excepții permise (Art. 18)** — cazare/masă/transport de la organizator, onorariu/diurnă contractuale, obiecte simbolice de protocol.
- **Procedura de raportare a cadoului (Art. 18 alin. 3)** — refuz pe loc + raport scris la Vicepreședintele Tehnic în 7 zile.
- **Conduita în arenă** — punctualitate, examinare egală, comunicare fermă, respect (Art. 19 alin. 1).
- **Critica publică profesională** — permisă în registre adecvate, cu argumente tehnice, fără atacuri la persoană (Art. 19 alin. 2).

Întrebări de autoevaluare 4.3.3

25. Enumerați cele patru incompatibilități cu activitatea de arbitraj prevăzute de Art. 16 alin. (2).
26. Conform Art. 16 alin. (1), care sunt cele trei surse legitime pentru evaluarea arbitrului?
27. Enumerați cele cinci categorii de incompatibilități prevăzute de Art. 17 alin. (1). Indicați termenul aplicabil pentru fiecare (acolo unde se aplică).
28. Ce este „arbitrajul reciproc” și de ce este interzis?
29. Care este procedura corectă dacă un arbitru descoperă o incompatibilitate cu Art. 17 înainte de o expoziție?
30. Enumerați cele trei categorii de beneficii permise conform Art. 18 alin. (2). Care este distincția esențială pentru cazare/masă/transport?
31. Care este procedura corectă dacă un expozant oferă arbitrului un cadou care depășește cadrul permis?
32. Conform Art. 19 alin. (1), care sunt cele patru obligații de conduită ale arbitrului în arenă?

33. Conform Art. 19 alin. (2), poate un arbitru să comenteze public deciziile altui arbitru? În ce condiții?

4.3.4. Bunăstarea animalului ca obligație etică

Obiective de învățare

La finalul acestui subcapitol, candidatul-arbitru va fi capabil: (1) să formuleze și să aplice cele cinci libertăți fundamentale ale animalului (Art. 20 din Codul Etic CFCR); (2) să respecte standardul de manipulare și conduită față de animal (Art. 21); (3) să identifice fără ezitare situațiile care încalcă interdicțiile absolute ale Art. 22; (4) să cunoască și să exercite obligația de raportare către Comisia de Etică în termen de 72 ore; (5) să gestioneze decizia de intervenție directă vs. raportare în funcție de gravitatea situației și de posibilitățile concrete; (6) să raporteze Premisa WDF (bunăstarea câinilor) la cazurile concrete de arbitraj.

Capitolul VI al Codului Etic CFCR — „Bunăstarea animalului” — este capitolul în care principiul „câinele ca subiect” (Art. 7) primește forma concretă. Cele trei articole ale capitolului (Art. 20, 21, 22) detaliază: standardele protective fundamentale, regulile practice de manipulare, interdicțiile absolute și obligația de raportare a încălcărilor.

Acest capitol al Codului Etic dublează, la nivel etic intern, principiul suprem al Regulamentului WDF — Premisa: „bunăstarea câinilor are prioritate absolută”. Cele două surse normative converg și se întăresc reciproc. Pentru arbitrul-debutant, această secțiune nu este o lectură de bună intenție — este unul dintre cele mai aplicate domenii ale eticii chinologice de zi cu zi.

4.3.4.1. Principiul protecției — Articolul 20

Codul Etic CFCR — Art. 20 (Principiul protecției)

(1) Câinele este în orice context al activității Asociației subiect de protecție. Orice activitate desfășurată sub egida sau cu participarea Asociației respectă cele cinci libertăți fundamentale ale animalului:

- a) libertatea de foame și sete;
- b) libertatea de disconfort fizic;
- c) libertatea de durere, suferință și boală;
- d) libertatea de a-și manifesta comportamentul normal de specie;
- e) libertatea de frică și stres.

(2) Aceste principii se aplică indiferent de scopul imediat al activității (didactic, demonstrativ, evaluativ, competițional).

Definiție — Cele cinci libertăți fundamentale

Cadrul internațional standard pentru evaluarea bunăstării animale, formulat inițial de Comitetul Brambell (1965, Marea Britanie) și adoptat ulterior de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (WOAH) și de majoritatea legislațiilor europene. Codul Etic CFCR îl preia integral în Art. 20 alin. (1). Cele cinci libertăți acoperă: nevoile fiziologice de bază (hrana, apa); confortul fizic (adăpost adecvat);

sănătatea (absența durerii, suferinței, bolii); exprimarea comportamentului specific (mișcare, socializare, manifestări naturale); starea psihică (absența fricii și a stresului).

a) Libertatea de foame și sete

Câinele are acces, pe tot parcursul expoziției, la apă curată în cantitate suficientă. În condiții de temperaturi ridicate (vară, ringuri exterioare), această obligație este absolută. Hrana se administrează conform programului normal al câinelui, nu se folosesc tactici de „înfometare” pentru a obține un anumit comportament în ring.

b) Libertatea de disconfort fizic

Câinele are condiții de odihnă adecvate între evaluări: umbră în zilele călduroase, adăpost de ploaie, suprafață uscată pentru așezare. Cuștile și carrier-ele sunt suficient de spațioase. Nu se ține câinele legat scurt de structuri rigide. Standurile de toaletare nu sunt folosite ca locuri prelungite de imobilizare.

c) Libertatea de durere, suferință și boală

Câinele este examinat pentru semne de boală înainte de expoziție (control veterinar la intrare). Câinii bolnavi sau răniți nu sunt admiși (per Art. 16-a din Regulamentul WDF). Femelele lactante nu sunt admise (per Art. 16-g WDF). Tehnicile de examinare evită orice durere — palpările sunt blânde, examenul dentar nu forțează gura, măsurătorile nu presiunează.

d) Libertatea de a-și manifesta comportamentul normal

Câinele are oportunitatea, între evaluări, să se mește, să exploreze, să socializeze controlat. Nu se țin câinii imobilizați ore în șir în cuști mici. Pauzele de plimbare sunt asigurate. Comportamentele normale de specie (mușcatul, lătratul controlat, marcatul, jocul) nu sunt sancționate, atâta timp cât nu perturbă desfășurarea evaluării.

e) Libertatea de frică și stres

Stresul ringului este recunoscut ca real și gestionat. Câinii reactivi sunt examinați cu atenție specială, fără manipulări care i-ar declanșa. Voci ridicate, mișcări bruște, gesturi amenințătoare sunt evitate. Câinii care manifestă semne de stres acut (tremurat persistent, ascundere, ofensare extremă) sunt eliberați din ring fără penalizare.

Notă pedagogică

Alineatul (2) al Art. 20 este crucial: principiile se aplică „indiferent de scopul imediat al activității”. Aceasta înseamnă că un arbitru nu poate invoca presiunea programului expozițional („avem 200 de câini de judecat azi, trebuie să accelerăm”) pentru a sacrifica vreuna dintre cele cinci libertăți. Programul se ajustează la nevoile câinilor, nu invers. Dacă programul nu permite respectarea celor

cinci libertăți, atunci programul este greșit conceput și arbitrul trebuie să semnaleze problema WDF Delegate.

4.3.4.2. Standardul de manipulare — Articolul 21

Codul Etic CFCR — Art. 21 (Standard de manipulare)

(1) În toate activitățile care implică câini, persoanele afiliate Asociației:

- a) manipulează animalul calm, sigur, fără mișcări bruște sau forțări;
- b) respectă semnalele de stres ale animalului și le iau în considerare în deciziile lor;
- c) asigură accesul la apă, umbră și pauze rezonabile;
- d) evită expunerea prelungită la condiții meteorologice extreme;
- e) renunță la activitate, în interesul animalului, dacă apar semne de oboseală, durere sau panică.

(2) Arbitrii, lectorii și cursanții care observă tratament necorespunzător al unui câine au obligația profesională de a interveni — direct, dacă este posibil, sau prin raportare imediată organizatorilor.

Articolul 21 traduce principiile abstracte ale Art. 20 în reguli practice. Cele cinci obligații ale alineatului (1) sunt detaliate astfel:

a) Manipulare calmă, sigură, fără mișcări bruște

Pentru arbitru, examinarea presupune contact fizic cu câinele: palparea gâtului, pieptului, șalelor; verificarea dentitiei; verificarea testiculelor (la masculi); ridicarea cozii. Toate acestea se fac cu mâini calme, mișcări previzibile, presiune blândă. Niciodată nu se forțează un câine reactiv să fie examinat — dacă manifestă refuz, se înregistrează „Not Judgeable” și se trece la următorul.

b) Respectarea semnalelor de stres

Semnalele de stres ale câinelui sunt subtile dar recognoscibile: pupile dilatate, ureche fixă în spate, coada coborâtă rigidă, salivare excesivă, tremurat, încercări de retragere, evitarea contactului vizual. Arbitrul-debutant trebuie să învețe să citească aceste semnale — făcând parte integrantă din competența profesională (Art. 6). Continuarea examinării în prezența semnalelor evidente de stres acut este o încălcare a Art. 21 b).

c) Apă, umbră, pauze

Responsabilitatea principală a organizatorului, dar arbitrul are obligația de a semnala lipsurile. Dacă într-o expoziție exterioară pe căldură nu există umbră adecvată pentru câinii care așteaptă, dacă nu există acces la apă, dacă pauzele sunt insuficiente — arbitrul nu doar poate, dar **TREBUIE** să semnaleze WDF Delegate și organizatorului, cerând corecția situației.

d) Evitarea condițiilor meteorologice extreme

Pe căldură extremă (peste 30°C la soare), pe ploaie torențială prelungită, pe ger intens (sub -10°C), expoziția trebuie întreruptă, mutată sau adaptată. Decizia operațională aparține WDF Delegate, dar arbitrul are obligația etică de a semnaliza situația. Niciun calificativ, niciun titlu, nu prevalează asupra acestei obligații.

e) Renunțarea la activitate în interesul animalului

Cel mai dificil de aplicat pentru arbitrul-debutant. Dacă un câine, pe parcursul examinării, manifestă oboseală extremă, semne de durere acută sau panică imposibilă de gestionat, arbitrul OPRESTE examinarea — chiar dacă aceasta înseamnă pierderea calificativului pentru câine. Renunțarea la activitate, în interesul animalului, nu este o slăbiciune profesională; este expresia cea mai înaltă a profesionalismului etic.

Obligația de intervenție / raportare — alin. (2)

Arbitrii, lectorii și cursanții care observă tratament necorespunzător al unui câine au obligația de a interveni. Distincția fundamentală este între intervenție directă și raportare. Decizia depinde de:

Situație	Recomandare
Intervenție directă	Când: situația este vizibilă și imediată; arbitrul are autoritatea sau influența pentru a opri abuzul; intervenția poate preveni un prejudiciu iminent. Exemple: handler care tratează brutal câinele în ring, expozant care strânge cu forța lațul. Acțiune: oprire imediată a comportamentului, urmată de raportare la WDF Delegate.
Raportare	Când: situația nu mai poate fi oprită direct (s-a încheiat); situația depășește autoritatea arbitrului (abuz comis de un membru al organizatorilor); intervenția directă ar escalada conflictul. Acțiune: raport scris către organizatori și, în paralel, către Comisia de Etică în termen de 72 ore (Art. 22 alin. 2).

4.3.4.3. Interdicții absolute și obligația de raportare — Articolul 22

Codul Etic CFCR — Art. 22 (Interdicții absolute)

(1) Sunt interzise în mod absolut, în cadrul oricărei activități a Asociației sau desfășurate de persoane afiliate acesteia:

- a) lovirea, scuturarea, sufocarea, ridicarea de gât sau alte forme de violență fizică asupra câinelui;
- b) utilizarea unor metode de antrenament bazate pe durere, frică intensă sau privarea de hrană/apă;

- c) utilizarea echipamentelor de constrângere abuzivă (lanțuri strangulatoare ascuțite, dispozitive electrice fără certificare profesională și fără justificare clinică);
 - d) intervențiile chirurgicale cosmetice neautorizate de legislația națională (codocare, ureche tăiată în scop estetic, devocalizare);
 - e) expunerea publică a unor câini în stare evidentă de boală, epuizare, gestație avansată sau imediat post-partum.
- (2) Orice membru sau persoană afiliată care constată o încălcare a prevederilor alin. (1) are obligația de a o raporta în scris, în termen de 72 de ore, Comisiei de Etică.
- (3) Raportarea de bună-credință a unor astfel de fapte nu poate atrage măsuri disciplinare împotriva celui care raportează, chiar dacă faptele nu se confirmă ulterior.

Articolul 22 este, prin caracterul său absolut, articolul cel mai sever al Codului. Cele cinci interdicții ale alin. (1) nu admit nicio excepție, nicio justificare, nicio circumstanță atenuantă. Comiterea oricărei dintre aceste fapte este abatere etică gravă, sancționabilă prin suspendare sau excludere (per Art. 30 alin. 3 lit. a).

a) Violența fizică

Lovirea, scuturarea, sufocarea, ridicarea de gât. Toate sunt forme de abuz care nu au justificare profesională, indiferent de pretextul invocat (corecție comportamentală, demonstrație, „așa se învață câinele”). Tehnicile moderne de antrenament chinologic (recompensa pozitivă, condiționarea operantă etică) nu au nevoie de violență fizică.

b) Metode bazate pe durere, frică, privare

Metode de antrenament care folosesc durerea (electroșoc fără justificare clinică, lovituri, suprafețe abrazive), frica intensă (sunete agresive prelungite, încarcerări în spații strâmte ca pedeapsă), privarea de hrană sau apă ca tehnică de control. Interzise integral.

c) Echipamente de constrângere abuzivă

Specificat: lanțuri strangulatoare ascuțite (cu vârfuri metalice spre interior), dispozitive electrice fără certificare profesională și fără justificare clinică. Distincția între un dispozitiv tehnic profesional folosit terapeutic (cu prescripție veterinară comportamentală) și un instrument de tortură este una de context și folosire. În context expozițional, niciunul nu este permis.

d) Intervenții chirurgicale cosmetice neautorizate

Codocarea, urechea tăiată în scop estetic, devocalizarea — toate interzise dacă nu sunt autorizate de legislația națională. România interzice codocarea și amputarea urechilor în scop estetic prin Legea 205/2004 privind protecția animalelor (cu modificările ulterioare). Codocarea funcțională (la rasele de lucru, conform standardului) poate fi permisă sau interzisă în funcție de evoluția legislației.

Atenție / De reținut

Pentru arbitru: la Art. 23 din Regulamentul WDF este prevăzut că „câinii cu coadă tăiată și/sau urechi cupate sunt admiși conform legislației din țara de origine și din țara unde are loc expoziția”. Cu alte cuvinte, dacă legislația țării unde are loc expoziția (România) interzice cupura, atunci câinii cu coadă tăiată/urechi cupate efectuate ÎN ROMÂNIA după intrarea în vigoare a legii sunt în neregulă. Aceasta poate avea consecințe pentru câinii născuți și prelucrați în România în mod ilegal. Verificați documentația; semnați la WDF Delegate orice îndoială.

e) Expunerea publică în stare evidentă de boală etc.

Câinii vizibil bolnavi, epuizați, în gestație avansată (ultimele trei săptămâni) sau imediat post-partum (primele 6-8 săptămâni după naștere) nu sunt prezentați public. Aceasta dublează interdicțiile Art. 16 din Regulamentul WDF, dar adaugă dimensiunea etică internă a CFCR. Pentru arbitru: dacă observă un câine în această stare, refuză examinarea și sesizează WDF Delegate.

Obligația de raportare — alin. (2) și protecția raportorului — alin. (3)

Alineatele (2) și (3) sunt cruciale pentru funcționarea sistemului etic:

- Alin. (2): orice persoană afiliată care constată o încălcare are obligația de raportare la Comisia de Etică, în termen de 72 de ore. Termenul este strict; nerespectarea lui poate constitui abatere distinctă.
- Alin. (3): protecția raportorului de bună-credință. Chiar dacă faptele raportate nu se confirmă ulterior, persoana care a raportat nu poate fi sancționată — atâta timp cât raportarea a fost de bună-credință. Aceasta este o protecție esențială împotriva reprimării interne a denunțătorilor.

Notă pedagogică

Distincția între raportarea de bună-credință și raportarea cu rea-credință (cu intenția de a prejudicia o anumită persoană) este una de probă. Dacă se demonstrează că raportarea a fost fabricată cu intenția de a face rău cuiva, atunci raportorul poate fi sancționat — nu pentru raportare în sine, ci pentru abuz al procedurii. În practică, această distincție se face de Comisia de Etică pe baza dovezilor disponibile.

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz. La o expoziție națională, arbitrul observă în zona de toaletare un handler care, vizibil frustrat, lovește repetat un câine de talie mică cu peria, în zona capului, încercând să-l țină liniștit pentru toaletare. Câinele scapă, este prins, lovit din nou. Cum trebuie să procedeze arbitrul?

Răspuns. Conform Art. 21 alin. (2) și Art. 22 alin. (1) lit. a) și (2): (1) Intervenție directă imediată — arbitrul se apropie, oprește comportamentul prin intervenție verbală fermă („Domnule, opriți imediat aceste lovituri”), fără a-l atinge pe handler. (2) Eliminarea câinelui de la examinarea proprie (per Art. 16 alin. d WDF, dacă manifestă semne de stres). (3) Raportarea imediată către WDF Delegate, pentru sancțiuni operaționale pe loc. (4) În următoarele 72 ore, raport scris la Comisia de Etică CFCR (Art. 22

alin. 2). (5) Verificarea, prin Delegate, dacă handler-ul este afiliat la CFCR sau la alt sistem; dacă da, procedura disciplinară se aplică integral.

Termeni-cheie 4.3.4

- **Cele cinci libertăți fundamentale (Art. 20)** — foame/sete, disconfort, durere, comportament normal, frică/stres.
- **Standard de manipulare (Art. 21)** — calm, sigur, respectând semnale de stres, cu acces la resurse, evitând condiții extreme, cu posibilitate de renunțare.
- **Intervenție directă vs. raportare** — distincție situațională (Art. 21 alin. 2).
- **Cele 5 interdicții absolute (Art. 22)** — violență, metode dureroase, echipamente abuzive, intervenții cosmetice ilegale, expunere în stare degradată.
- **Termenul de 72 ore** — Art. 22 alin. 2: raportarea obligatorie la Comisia de Etică.
- **Protecția raportorului de bună-credință** — Art. 22 alin. 3: nu poate fi sancționat chiar dacă faptele nu se confirmă.

Întrebări de autoevaluare 4.3.4

34. Enumerați cele cinci libertăți fundamentale ale animalului conform Art. 20 alin. (1).
35. Conform Art. 20 alin. (2), aceste principii pot fi suspendate pentru a accelera programul unei expoziții? Argumentați.
36. Enumerați cele cinci obligații de manipulare prevăzute de Art. 21 alin. (1).
37. Care este distincția între intervenția directă și raportarea în temeiul Art. 21 alin. (2)? Dați un exemplu pentru fiecare.
38. Enumerați cele cinci interdicții absolute ale Art. 22 alin. (1).
39. Care este termenul de raportare obligatorie la Comisia de Etică? La cine se face raportarea?
40. Conform Art. 22 alin. (3), ce protecție beneficiază persoana care raportează de bună-credință o încălcare?
41. Care este relația dintre Art. 22 lit. d) din Codul CFCR și Art. 23 din Regulamentul WDF privind câinii cu coadă tăiată/urechi cupate?

4.3.5. Conflicte de interese — sistem general și aplicarea la arbitraj

Obiective de învățare

La finalul acestui subcapitol, candidatul-arbitru va fi capabil: (1) să definească corect conflictul de interese conform Art. 12 alin. (1) din Codul Etic CFCR; (2) să aplice procedura generală de declarare a conflictelor (Art. 12 alin. 2-4); (3) să articuleze relația dintre Art. 12 (declararea generală) și Art. 17 (incompatibilitățile specifice arbitrului); (4) să identifice situațiile-tip în care apar conflicte subtile pe care arbitrul-debutant le ignoră frecvent; (5) să cunoască sancțiunile pentru nerespectarea obligației de declarare; (6) să folosească corect Registrul intern al conflictelor de interese gestionat de Secretarul General.

Conflictul de interese, ca instituție etică generală, este reglementat în Codul Etic CFCR în Capitolul III (Obligații generale ale persoanelor afiliate), prin Articolul 12. Aplicarea specifică pentru arbitraj este detaliată în Articolul 17 (analizat în subcapitolul 4.3.3 al prezentului suport). Cele două articole se completează: Art. 12 stabilește cadrul general — definiție, procedură de declarare, sancțiuni; Art. 17 detaliază aplicarea pentru activitatea de arbitraj.

4.3.5.1. Definiția conflictului de interese — Articolul 12 alin. (1)

Codul Etic CFCR — Art. 12 alin. (1)

Constituie conflict de interese orice situație în care interesele personale, familiale, comerciale sau de afiliere ale unei persoane pot afecta — sau pot crea aparența rezonabilă că ar afecta — obiectivitatea exercitării atribuțiilor sale.

Definiție — Conflict de interese

Situație în care interesele personale, familiale, comerciale sau de afiliere ale unei persoane pot afecta — sau pot crea aparența rezonabilă că ar afecta — obiectivitatea exercitării atribuțiilor sale. Definiția include două dimensiuni distincte: (1) afectarea reală a obiectivității (interesul propriu influențează efectiv decizia); (2) aparența rezonabilă de afectare (chiar dacă obiectivitatea nu este efectiv compromisă, situația apare astfel pentru un observator rezonabil). Ambele dimensiuni sunt suficiente pentru a configura un conflict de interese.

Definiția din Art. 12 alin. (1) conține trei elemente conceptuale esențiale pe care arbitrul-debutant trebuie să le internalizeze:

a) Cele patru tipuri de interese

Conflictul poate să decurgă din interese de patru tipuri distincte:

Tip interes	Exemple pentru arbitru
Personal	Câini proprii sau anterior proprii, relații personale apropiate cu expozanți, dispute personale anterioare cu participanți, prietenii vechi cu crescători, foști parteneri sentimentali în mediul chinologic.
Familial	Câini ai rudelor (gradul I, II, ulterior), câini ai soțului/soției, ai copiilor adulți, ai fraților, ai cumnaților. A se vedea Art. 17 alin. (1) lit. b) pentru detalii.
Comercial	Relații de afaceri active, parteneriate, datorii sau creanțe, contracte de import-export de câini, colaborări în firme. A se vedea Art. 17 alin. (1) lit. c).
De afiliere	Apartenența la un club de rasă concret cu interese în competiție, calitatea de fost mentor, fost cursant, fost coleg într-o organizație concurentă, afiliere politice care s-ar putea reflecta în decizii chinologice.

b) Dubla dimensiune: realitate și aparență

Cel mai important element al definiției este formula „pot afecta — sau pot crea aparența rezonabilă că ar afecta”. Această dublă dimensiune ridică standardul: nu este suficient ca arbitru să fie efectiv obiectiv; situația nu trebuie nici măcar să APARĂ ca ar putea compromite obiectivitatea, în ochii unui observator rezonabil.

Această dublă dimensiune este uneori percepută ca excesivă de către arbitrii-debutanți, care argumentează: „știu că pot fi obiectiv chiar dacă judec câinele prietenului meu”. Argumentul este în mod tehnic corect — dar irelevant. Standardul etic nu se referă la capacitatea internă a arbitrului, ci la percepția externă a sistemului. Dacă publicul chinologic vede că arbitru-debutant judecă sistematic câinii prietenului său, sistemul își pierde legitimitatea, chiar dacă deciziile individuale sunt corecte.

Notă pedagogică

Această dublă dimensiune este unul dintre punctele unde etica profesională diferă cel mai net de morala generală. În morală, ceea ce contează este realitatea intenției. În etică profesională, contează la fel de mult percepția externă — pentru că aceasta este ceea ce produce sau erodează încrederea publică în sistemul profesional. Arbitru-debutant trebuie să asimileze acest standard mai exigent.

c) Observatorul rezonabil

Sintagma „aparența rezonabilă” introduce, implicit, criteriul observatorului rezonabil — un standard juridic și etic clasic. Întrebarea de control nu este „cum percep eu situația?”, ci „cum ar percepe-o un observator rezonabil din mediul chinologic, dacă ar avea cunoștința completă a situației?”. Acest observator nu este nici naiv (nu vede peste tot conflicte), nici suspect (nu vede peste tot oneste), ci rezonabil — proporțional, informat, atent.

4.3.5.2. Procedura de declarare — Articolul 12 alin. (2)–(4)

Codul Etic CFCR — Art. 12 alin. (2)–(4)

(2) Conflictele de interese se declară în scris, prealabil oricărei activități în care ar putea interveni, către:

- a) Președinte și Secretarul General, pentru membrii Consiliului Director;
- b) Vicepreședintele Tehnic, pentru arbitri;
- c) Vicepreședintele Educațional, pentru lectori;
- d) Directorul Academic, pentru chestiuni de natură științifică.

(3) Conflictele declarate se înregistrează într-un Registru intern al conflictelor de interese, gestionat de Secretarul General.

(4) Refuzul de a declara un conflict de interese cunoscut constituie abatere etică gravă.

Cele patru alineate stabilesc o procedură în patru etape:

1. Declarare obligatorie în scris

Conflictul se declară OBLIGATORIU, în SCRIS, PREALABIL activității. Niciuna dintre aceste condiții nu este facultativă:

- „Obligativ” — nu este la latitudinea persoanei să decidă dacă declară sau nu un conflict cunoscut.
- „În scris” — declararea orală nu satisface obligația. Forma scrisă creează probă și permite înregistrarea în registru.
- „Prealabil” — declararea după activitate nu este în spiritul articolului. Excepție: când conflictul a devenit cunoscut doar după începerea activității — în acest caz, declarare imediată.

2. Destinatarii declarării — pe categorii

Pentru arbitru, destinatarul declarării este Vicepreședintele Tehnic al CFCR (Art. 12 alin. 2 lit. b). Acesta este, de regulă, persoana care coordonează Colegiul de Arbitri și Comisia de Arbitri. Declarația se transmite direct, sau prin secretariat, cu certificarea primirii.

De completat cu sursele oficiale interne

Coordonatorul cursului va completa această secțiune cu: (1) nominalizarea actualului Vicepreședinte Tehnic CFCR la deschiderea promoției; (2) datele de contact ale acestuia; (3) formularul-tip de declarare a conflictului de interese; (4) procedura concretă pentru transmiterea declarării (e-mail oficial, depunere la secretariat etc.).

3. Registrul intern al conflictelor de interese

Toate conflictele declarate se înregistrează într-un Registru intern gestionat de Secretarul General al CFCR. Acest registru:

- Este un instrument de evidență, nu un instrument de stigmatizare — declararea unui conflict este o virtute etică, nu o slăbiciune profesională.
- Este consultabil de Comisia de Etică în caz de sesizare disciplinară.
- Este confidențial — nu se publică.
- Permite analiza pattern-urilor și ajustarea regulilor instituționale dacă apar conflicte sistematice.

4. Sancțiunea pentru nedeclararea conflictului cunoscut

Alineatul (4) este clar: refuzul de a declara un conflict cunoscut constituie ABATERE ETICĂ GRAVĂ. Această clasificare are consecințe procedurale — abaterile grave sunt sancționate prin suspendare sau excludere (per Art. 30 alin. 3 lit. e).

Distincția importantă: sancțiunea NU este pentru existența conflictului — care poate apărea legitim, fără vină a persoanei. Sancțiunea este pentru NERAPORTAREA conflictului cunoscut. Persoana onestă, care raportează un conflict ce o face incompatibilă cu o activitate, nu este sancționată; este protejată. Persoana care ascunde conflictul, sperând că nu va fi descoperit, este sancționată — indiferent dacă conflictul a influențat sau nu deciziile sale.

4.3.5.3. Relația dintre Art. 12 (general) și Art. 17 (arbitraj)

Cei doi articole se completează:

Dimensiune	Art. 12 (general)	Art. 17 (specific arbitraj)
Subiecți vizați	Toate persoanele afiliate	Doar arbitrii (Colegiul de Arbitri)
Definiție	Conflict de interese — definiție generală (afectarea sau aparența rezonabilă)	Enumerare limitativă a cinci categorii specifice
Termene	Nu specifică termene	12 luni (proprietate), 6 luni (consultanță), gradul II (rudenie)
Procedură	Declarare scrisă către destinatari diferiți	Aplicare directă: incompatibilitate = imposibilitate de a judeca
Sanctiune	Abatere etică gravă pentru nedeclarare	Abatere etică gravă pentru acceptarea misiunii fără declarare

Regula practică: arbitrul aplică ÎNTÂI Art. 17 (verifică cele cinci categorii limitate); dacă niciuna nu se aplică, dar există totuși un interes care ar putea afecta obiectivitatea sau aparența ei, aplică Art. 12 (declarare generală). Cele două nu se exclud; se cumulează.

4.3.5.4. Situații subtile pe care arbitrul-debutant le ignoră frecvent

Conflictele „clasice” — câinele propriu, ruda evidentă, partenerul comercial documentat — sunt relativ ușor de identificat. Mai dificile sunt conflictele subtile, pe care arbitrul-debutant le ignoră frecvent. O listă neexhaustivă:

a) Foștii cursanți care au devenit expozanți activi

Un arbitru care a fost lector în programul de formare a unor handleri juniori, peste 5-7 ani, îi vede pe aceștia ca expozanți adulți în ringurile pe care le judecă. Există o relație istorică pedagogică; există recunoaștere reciprocă. Acest fapt nu este, în mod automat, un conflict de interese — dar poate să creeze, în anumite circumstanțe, aparența unei preferințe. Atenție specială la primele evaluări ale unor foști cursanți; documentați rigos motivarea calificativelor.

b) Crescătorii pe care i-ați promovat profesional

Un arbitru cu carieră lungă a contribuit, prin recomandări și conexiuni, la cariera unor crescători. Aceștia devin, ulterior, expozanți în ringurile sale. Aparența preferinței este puternică. Soluție: dacă ați avut un rol activ în promovarea profesională a unui crescător în ultimele 24 de luni, declarați conflictul sau refuzați misiunea.

c) Relațiile sentimentale anterioare

Mediul chinologic este mic și relativ închis. Foștii parteneri sentimentali se reîntâlnesc frecvent în ringuri, fiecare cu câinii săi. Indiferent de cum a încetat relația — pașnic, conflictual, ambiguu — există o încărcătură emoțională care poate afecta sau părea că afectează decizia. Soluție: declarare obligatorie, abținere dacă incompatibilitatea este perceptibilă.

d) Aparținerea la grupuri online ostile/aliat

În epoca rețelelor sociale, mulți arbitri sunt membri activi ai grupurilor online de specialitate (Facebook, Discord, Telegram). În aceste grupuri se formează „bisericuțe” — grupuri de prieteni online care se susțin reciproc, se ironizează cu altele. Un arbitru care, online, este aliat clar al unei „bisericuțe” și ostil alteia, are dificultăți evidente cu imparțialitatea când judecă expozanți din ambele tabere. Aparența conflictului este puternică.

e) Rivalitățile profesionale între arbitri

Un arbitru poate, în decursul carierei sale, să dezvolte rivalități cu alți arbitri — pe baza unor decizii anterioare divergente, a unor dispute publice, a unei competiții pentru poziții ierarhice. Aceste rivalități nu afectează direct judecata câinilor (care vin de la expozanți, nu de la alți arbitri), DAR pot afecta evaluarea în comitetele unde arbitrii lucrează împreună (comitete de promovare, comisii disciplinare etc.).

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz cumulativ. Arbitra X, certificată de 4 ani, este invitată să judece la o expoziție națională. Verificând catalogul, observă: (a) un exemplar al unei rude îndepărtate (var de gradul III, deci ÎN AFARA Art. 17 lit. b); (b) un exemplar al unei foste cursante de la cursul de handling pe care X l-a predat acum 6 ani; (c) un exemplar al unui crescător cu care X este, public, în relații cordiale pe Facebook (like-uri reciproce, comentarii ocazionale); (d) un exemplar al unei doamne pe care X o cunoaște dintr-un club privat de cinofilie din care ambele fac parte de 3 ani. Care dintre aceste situații creează un conflict declarabil conform Art. 12?

Răspuns. (a) Var de gradul III este în afara Art. 17 (care merge la gradul II) — dar poate intra sub Art. 12 dacă există relații strânse efective. Decizie de declarare bazată pe relația reală. (b) Fostă cursantă de acum 6 ani, fără contact didactic recent — nu este conflict per Art. 17 lit. d) (care vorbește de „pe durata evaluării didactice”) și probabil nici per Art. 12 (relație istorică, fără interes actual). Nu este obligatorie declararea. (c) Relații cordiale publice pe Facebook — aceasta CREEAZĂ APARENȚA REZONABILĂ de preferință. Declararea este obligatorie per Art. 12 alin. (1) — dimensiunea aparenței. (d) Apartenența comună la un club privat de cinofilie — situație ambiguă. Dacă clubul este doar social-recreațional, nu creează conflict. Dacă activitățile clubului includ promovare reciprocă a câinilor, atunci este conflict declarabil. Decizie de declarare prudentă, în caz de îndoială.

Termeni-cheie 4.3.5

- **Conflict de interese (Art. 12 alin. 1)** — situație în care interesele personale, familiale, comerciale sau de afiliere pot afecta SAU pot crea aparența rezonabilă că ar afecta obiectivitatea.
- **Cele patru tipuri de interese** — personal, familial, comercial, de afiliere.
- **Dubla dimensiune** — realitate (afectare efectivă) + aparență (percepție rezonabilă).
- **Observatorul rezonabil** — criteriul implicit pentru evaluarea aparenței.
- **Vicepreședintele Tehnic** — destinatarul declarațiilor de conflict pentru arbitri (Art. 12 alin. 2 lit. b).
- **Registrul intern al conflictelor** — gestionat de Secretarul General (Art. 12 alin. 3).
- **Nedeclararea conflictului cunoscut** — abatere etică gravă (Art. 12 alin. 4).

Întrebări de autoevaluare 4.3.5

42. Formulați definiția conflictului de interese conform Art. 12 alin. (1). Care sunt cele două dimensiuni implicate?
43. Enumerați cele patru tipuri de interese ce pot genera conflict.
44. Cum se interpretează „aparența rezonabilă”? Cine este observatorul rezonabil?
45. Care sunt cele patru cerințe ale procedurii de declarare conform Art. 12 alin. (2)?
46. La cine se declară conflictul de interese în cazul arbitrilor?
47. Cine gestionează Registrul intern al conflictelor de interese?

48. Care este sancțiunea pentru nedeclararea unui conflict cunoscut? Pentru ce se sancționează concret persoana?
49. Explicați relația practică între Art. 12 (general) și Art. 17 (arbitraj). Care se aplică primul?

4.3.6. Conduita publică, mass-media și rețele sociale

Obiective de învățare

La finalul acestui subcapitol, candidatul-arbitru va fi capabil: (1) să cunoască obligațiile de conduită publică ale Art. 10 din Codul Etic CFCR; (2) să respecte regimul declarațiilor publice conform Art. 25 (cine vorbește în numele Asociației, ce este permis în nume propriu); (3) să gestioneze prezența pe rețele sociale conform Art. 26; (4) să identifice riscurile specifice ale spațiului digital pentru arbitru — postări istorice, asocieri vizibile, comentarii pripite; (5) să cunoască limitele criticii publice; (6) să raporteze conduita publică la Art. 11 (loialitate instituțională); (7) să gestioneze invitațiile la mass-media (interviuri, reportaje, podcasturi) într-un mod compatibil cu rolul de arbitru.

Dimensiunea publică a arbitrului este, în era digitală, mult mai vastă decât a fost vreodată. Un arbitru produce conținut public, voluntar sau involuntar, prin postări pe rețele sociale, comentarii în grupuri online, interviuri sau apariții la evenimente, fotografii la expoziții. Tot acest conținut formează o imagine publică ce influențează percepția competenței și integrității sale.

Codul Etic CFCR reglementează trei dimensiuni distincte ale conduitei publice: conduita generală (Art. 10 din Cap. III), comunicarea publică oficială și în nume propriu (Art. 25 din Cap. VIII), conduita pe rețele sociale (Art. 26). Cele trei se completează reciproc.

4.3.6.1. Conduita publică generală — Articolul 10

Codul Etic CFCR — Art. 10 (Conduita publică)

- (1) În orice context public sau cvasi-public, persoanele afiliate Asociației se comportă în mod compatibil cu demnitatea profesiei și a Asociației.
- (2) Sunt incompatibile cu apartenența la Asociație:
 - a) comportamentele violente, public ofensatoare sau injurioase;
 - b) promovarea publică a unor metode profesionale incompatibile cu standardele Asociației sau ale federațiilor afiliate;
 - c) asocierea publică a numelui Asociației cu activități comerciale, politice sau partizane, fără mandat expres.

Articolul 10 stabilește principiul general: în „orice context public sau cvasi-public”, conduita arbitrului trebuie să fie compatibilă cu demnitatea profesiei. Sintagma „cvasi-public” extinde aplicarea articolului dincolo de evenimentele oficiale — la grupuri online, întâlniri profesionale informale, conferințe, târguri, orice spațiu în care arbitru apare ca purtător al titulaturii sale.

Cele trei tipuri de incompatibilități — alin. (2)

a) Comportamente violente, ofensatoare, injurioase

Includes: certuri publice cu strigăte, jignituri, gesturi obscene, agresivitate fizică (inclusiv tentativă), participare la altercații publice. Pentru arbitru, contextele de risc sunt: post-expoziție când expozanții

nemulțumiți reacționează emoțional; întâlniri sociale ale crescătorilor unde rivalitățile pot escalada; spațiul digital în interacțiunile contradictorii.

b) Promovarea de metode incompatibile cu standardele

Un arbitru CFCR/WDF nu poate promova public, sub orice formă (postări, articole, interviuri, demonstrații), metode de creștere, antrenament sau prezentare incompatibile cu standardele profesionale. Exemple concrete: promovarea unor metode de antrenament bazate pe constrângere fizică agresivă; promovarea practicilor de creștere care ignoră testele genetice; recomandarea publică a unor produse veterinare neavizate sau ai unor terapii fără bază științifică.

c) Asocierea numelui Asociației cu activități fără mandat

Arbitrul nu folosește public numele CFCR pentru a-și legitima activități personale (cursuri proprii nepatronate de Asociație, vânzări de servicii, demersuri politice sau partizane). Aceasta acoperă: utilizarea siglei CFCR în materiale de promovare personală; referințe la afilierea CFCR în contexte comerciale fără autorizare; declarații publice în care arbitrul vorbește „în numele chinologiei” într-un mod care implică Asociația.

Atenție / De reținut

Linia delimitatoare între opinia personală a arbitrului (acceptabilă) și asocierea numelui Asociației (necesită mandat) este uneori subtilă. Regula practică: dacă în contextul declarațiilor publice apare, vizibil sau implicit, titulatura „arbitru CFCR” sau „arbitru WDF”, atunci declarația trebuie să rămână strict tehnică, profesională, fără opinii care depășesc competența tehnică. Pentru opiniile personale (politice, sociale, religioase), arbitrul vorbește ca cetățean particular, fără a-și utiliza titulatura profesională.

4.3.6.2. Comunicarea publică și mass-media — Articolul 25

Codul Etic CFCR — Art. 25 (Comunicare publică și mass-media)

- (1) Numai Președintele și persoanele expres mandatate pot face declarații publice în numele Asociației.
- (2) Persoanele afiliate pot face declarații publice în nume propriu pe teme chinologice, cu condiția de a:
 - a) preciza că exprimă o opinie personală, nu o poziție a Asociației;
 - b) respecta confidențialitatea și obligațiile de loialitate instituțională;
 - c) evita atacurile la persoană împotriva altor membri sau structuri ale Asociației;
 - d) menține un registru profesional și respectos.

Articolul 25 introduce o distincție fundamentală: declarații „în numele Asociației” (limitativ permise) vs. declarații „în nume propriu pe teme chinologice” (permise cu condiții).

Declarații în numele Asociației — alin. (1)

Doar Președintele și persoanele expres mandatate pot face astfel de declarații. Arbitrul-debutant nu intră în această categorie. Concret: dacă un jurnalist contactează arbitrul și îi cere o declarație „în numele CFCR” pe un subiect, răspunsul corect este: „Nu sunt împuternicit să fac declarații în numele Asociației. Vă rog să contactați Secretariatul CFCR sau direct Președintele”.

Declarații în nume propriu — alin. (2)

Pe teme chinologice, arbitrul POATE face declarații publice în nume propriu, cu patru condiții cumulative:

50. Precizarea explicită că este opinie personală. Formula recomandată: „Aceasta este opinia mea personală ca arbitru cinolog; nu reprezintă poziția oficială a CFCR/WDF.”
51. Respectarea confidențialității și a loialității instituționale. A nu se divulga informații confidențiale (Art. 9), a nu se ataca instituția în spațiul public.
52. Evitarea atacurilor la persoană împotriva altor membri sau structuri ale Asociației. Critica este permisă în registru profesional, fără personalizare.
53. Menținerea unui registru profesional și respectos. Limbajul, tonul, formulările trebuie să rămână la nivelul demnității profesionale.

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz. Un podcast chinologic românesc invită un arbitru CFCR la un episod despre „starea actuală a creșterii rasei Ciobănesc Carpatin în România”. Arbitrul, cunoscut pentru opinii critice asupra unor direcții actuale ale rasei, este de acord. Cum trebuie să-și pregătească intervenția?

Răspuns. (1) Verificare prealabilă: subiectul intră sub Art. 25 alin. (2)? Da — este temă chinologică, opinie personală posibilă. (2) Pregătirea declarării: arbitrul va începe interviul cu precizarea „Vorbesc aici în nume propriu, ca arbitru cinolog cu experiență în această rasă; opiniile exprimate nu reprezintă poziția oficială a CFCR sau a WDF.” (3) Limitele opiniei: critică tehnică este permisă (analiza standardului, evoluția morfologiei, calitatea liniilor); critică personală a altor crescători sau arbitri este interzisă (Art. 25 lit. c). (4) Loialitate instituțională: nu se divulgă deliberări interne, nu se atacă deciziile administrative ale CFCR (Art. 11 alin. 2 — critica internă constructivă este permisă prin canalele oficiale, nu prin podcast). (5) Verificare post-publicare: după publicarea episodului, arbitrul ar fi util să transmită link-ul Vicepreședintelui Tehnic ca exercițiu de transparență.

4.3.6.3. Conduita pe rețele sociale — Articolul 26

Codul Etic CFCR — Art. 26 (Rețele sociale)

- (1) Conduita persoanelor afiliate pe rețelele sociale este supusă aceluiași standarde etice ca și conduita publică în general.
- (2) Sunt incompatibile cu apartenența la Asociație:
 - a) postările care denigrează alți membri, arbitri, lectori sau cursanți, identificabili sau nu;
 - b) postările care promovează metode de antrenament sau practici incompatibile cu prezentul Cod;

- c) publicarea de imagini sau filmări care prezintă tratament abuziv al animalelor, în lipsa unui scop educațional sau de raportare clar formulat;
- d) utilizarea logo-urilor, însemnelor sau referințelor Asociației fără mandat.

Articolul 26 stabilește, în alineatul (1), o regulă esențială: rețelele sociale NU sunt un spațiu cu reguli etice mai relaxate. Conduita pe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X/Twitter, LinkedIn este supusă aceluiași standarde ca conduita la o conferință profesională.

Notă pedagogică

Acest principiu — paritatea standardelor etice între spațiul fizic și spațiul digital — este una dintre cele mai importante actualizări ale Codurilor Etice moderne. Generațiile mai vechi de arbitri sunt frecvent surprinși să afle că o postare pe Facebook poate avea consecințe disciplinare la fel ca o declarație într-o conferință de presă. Generația tânără, formată în mediul digital, înțelege intuitiv principiul, dar uită frecvent că PERMANENȚA postărilor lor istorice creează o încărcătură reputațională pe care nu o pot șterge ușor.

Cele patru incompatibilități — alin. (2)

a) Postări care denigrează

Denigrarea este interzisă chiar și când nu identifică explicit persoana vizată. „Mai sunt încă arbitri care își încasează cadouri sub masă” este denigrare colectivă, chiar dacă nu menționează nume. „A fost o judecată oribilă astăzi la ringul X” poate fi denigrare implicită a arbitrului responsabil. Critica trebuie să fie tehnică, fără sub-text personal.

b) Postări care promovează metode incompatibile

Identic cu Art. 10 alin. (2) lit. b), aplicat la spațiul digital. Atenție specială: distribuirea (share, repost, retweet) a unor conținuturi care promovează metode interzise constituie, ea însăși, o promovare implicită. Distribuirea unui video cu metode de antrenament agresive, chiar fără comentariu propriu, este, sub Art. 26, problematică.

c) Imagini sau filmări cu tratament abuziv, fără scop educațional

Postările cu imagini de câini abuzati sunt admise DOAR în context educațional clar formulat sau de raportare a unui abuz constat. Postarea cu scop „pentru atenție”, „pentru like-uri”, „pentru indignare publică” este interzisă — chiar dacă conținutul este corect denunțat de autor.

d) Utilizarea logo-urilor și însemnelor fără mandat

Sigla CFCR, însemnele WDF, referințele la afiliere pot apărea pe materialele personale ale arbitrului doar cu mandat. Profilul Facebook al arbitrului poate include „Arbitru certificat CFCR” ca element factual al biografiei profesionale. Nu poate include sigla CFCR ca poză de profil. Nu poate prezenta arbitrajele ca „eveniment patronat de CFCR” fără confirmarea oficială a unui astfel de patronaj.

4.3.6.4. Riscuri specifice ale spațiului digital

a) Permanența și moștenirea postărilor

Tot ce postează arbitru online rămâne, potențial, accesibil indefinit. Postări de acum 5-10 ani, scrise în contexte anterioare, înainte de certificarea ca arbitru, pot reapărea în contextul actual și pot afecta credibilitatea profesională. Soluții parțiale: audit periodic al istoricului propriu de postări, ștergerea conținuturilor incompatibile cu rolul actual, conștientizarea că ștergerea nu este nici ea o soluție completă (screenshot-urile circulă).

b) Asocierile vizibile prin like-uri și prieteni

În rețelele sociale, asocierea cu anumite persoane sau grupuri este vizibilă: lista de prieteni, like-urile date public, paginile urmărite. Un arbitru care este vizibil afiliat cu o „bisericuță” cinofilă, cu un anumit crescător sau o anumită mișcare comercială, comunică implicit această afiliere. Atenție la curățarea periodică a relațiilor digitale care nu mai sunt compatibile cu rolul profesional.

c) Comentariile pripite

Rețelele sociale stimulează răspunsul rapid — comentarii date în 30 de secunde, fără reflecție. Pentru arbitru, această dinamică este periculoasă: un comentariu pripit asupra unei dispute cinofile poate genera percepții durabile. Regula recomandată: 24 de ore între citirea unui subiect tensionat și răspunsul propriu, dacă răspunsul este absolut necesar.

d) Grupurile private care nu sunt cu adevărat private

Grupurile Facebook „secrete”, grupurile WhatsApp „doar pentru prieteni” NU sunt cu adevărat private. Conținutul este screenshotabil, redistribuibil, salvabil. Un arbitru care, într-un grup privat, postează critici aspre la adresa unui coleg, trebuie să presupună că postarea va deveni, eventual, publică. Conduita într-un astfel de grup trebuie să rămână în limitele Art. 26.

Atenție / De reținut

Cele mai numeroase sesizări disciplinare în mediul chinologic românesc actual au origine în spațiul digital. Postări vechi, captări de ecran, redistribuiri din grupuri private — toate ajung, frecvent, la urechile Comisiei de Etică. Recomandarea cea mai practică pentru arbitru-debutant: dacă nu sunteți pregătit ca o postare să apară pe prima pagină a unui ziar chinologic, nu o postați.

Termeni-cheie 4.3.6

- **Context public / cvasi-public (Art. 10)** — sfera de aplicare a obligațiilor de conduită.
- **Declarații în numele Asociației (Art. 25 alin. 1)** — limitativ permise, doar Președintele și mandatații.
- **Declarații în nume propriu (Art. 25 alin. 2)** — permise pe teme chinologice, cu patru condiții cumulative.
- **Paritatea spațiu fizic / digital (Art. 26 alin. 1)** — același standard etic.

- **Cele patru incompatibilități pe rețele sociale (Art. 26 alin. 2)** — denigrare, promovare incompatibilă, imagini abuzive, însemne fără mandat.
- **Permanența digitală** — risc strategic pentru arbitru.

Întrebări de autoevaluare 4.3.6

54. Enumerați cele trei tipuri de incompatibilități prevăzute de Art. 10 alin. (2).
55. Cine poate face declarații publice în numele Asociației conform Art. 25 alin. (1)?
56. Care sunt cele patru condiții cumulative pentru declarațiile în nume propriu pe teme chinologice (Art. 25 alin. 2)?
57. Conform Art. 26 alin. (1), care este relația între conduita pe rețele sociale și conduita publică generală?
58. Enumerați cele patru incompatibilități pe rețele sociale (Art. 26 alin. 2).
59. Poate un arbitru să folosească sigla CFCR ca poză de profil pe Facebook? Argumentați.
60. De ce sunt grupurile „private” pe rețele sociale o sursă de risc pentru arbitru? Recomandare practică?

4.3.7. Procedura disciplinară a Comisiei de Etică

Obiective de învățare

La finalul acestui subcapitol, candidatul-arbitru va fi capabil: (1) să descrie componența și modul de constituire al Comisiei de Etică conform Art. 27; (2) să cunoască sursele admise ale sesizărilor disciplinare și forma lor obligatorie (Art. 28); (3) să respecte și să exercite obligația de confidențialitate a procedurii conform Art. 29; (4) să cunoască criteriile de stabilire a gravității sancțiunii (Art. 30 alin. 2) și cele cinci categorii de abateri etice grave (Art. 30 alin. 3); (5) să-și apere corect drepturile procedurale în situația în care devine subiectul unei sesizări; (6) să cunoască procedura de modificare a Codului Etic (Art. 31).

Cei doi articole finale ale Codului Etic CFCR — Capitolele IX (Comisia de Etică) și X (Dispoziții finale), prin articolele 27-31 — reglementează partea procedurală a aplicării Codului: cine examinează sesizările, cum se constituie organul disciplinar, ce procedură urmează, ce sancțiuni se aplică, cum se modifică Codul însuși. Pentru arbitrul-debutant, cunoașterea acestei părți procedurale este importantă din două motive: (a) pentru a putea sesiza corect o încălcare constatată; (b) pentru a-și putea apăra drepturile procedurale dacă, eventual, devine el însuși subiect al unei sesizări.

4.3.7.1. Comisia de Etică — Articolul 27

Codul Etic CFCR — Art. 27 (Componență și atribuții)

- (1) Comisia de Etică este structura competentă să examineze sesizările privind încălcările prezentului Cod.
- (2) Comisia este formată din trei (3) membri:
 - a) un membru desemnat de Consiliul Director din rândul membrilor cu vechime;
 - b) un membru desemnat din rândul Corpului Profesoral sau al Colegiului de Arbitri, în funcție de domeniul sesizării;
 - c) o persoană externă structurii directe implicate, putând fi un membru de onoare sau un expert extern.
- (3) Membrii Consiliului Director nu pot fi simultan membri ai Comisiei de Etică.
- (4) Pentru fiecare sesizare, Comisia se constituie ad-hoc, prin decizia Consiliului Director, în termen de 15 zile de la înregistrare.

Definiție — Comisia de Etică

Structura ad-hoc, formată din 3 membri, constituită pentru fiecare sesizare în parte prin decizia Consiliului Director în termen de 15 zile de la înregistrarea sesizării. Examinează sesizările privind încălcările Codului Etic. Pronunță decizia disciplinară, care este transmisă persoanei cercetate și, după caz, sesizatorului. Compoziția ei urmează o logică de echilibru: un membru cu vechime instituțională (din interiorul Asociației), un membru tehnic (din domeniul vizat de sesizare), un membru extern (pentru obiectivitate).

Logica compoziției — alin. (2)

Cei trei membri sunt aleși după o logică specifică:

Categoria	Rol și justificare
a) Membru cu vechime instituțională	Asigură memoria instituțională a Asociației — cunoaște deciziile anterioare, precedentele, evoluția practicii etice. Aduce continuitate în interpretarea Codului.
b) Membru tehnic	Din Corpul Profesorat sau Colegiul de Arbitri, în funcție de domeniul sesizării. Asigură competența tehnică în înțelegerea contextului profesional al faptelor.
c) Persoană externă	Membru de onoare sau expert extern. Aduce perspectivă obiectivă, neimplicată în relațiile interne curente ale Asociației. Reduce riscul de „tribunal al colegilor”.

Separarea de Consiliul Director — alin. (3)

Alineatul (3) este o garanție procedurală importantă: „Membrii Consiliului Director nu pot fi simultan membri ai Comisiei de Etică”. Această separare evită conflictul instituțional între organul de conducere (Consiliul Director) și organul disciplinar (Comisia de Etică). Cele două funcții rămân distincte: Consiliul Director DECIDE constituirea Comisiei; Comisia EXAMINEAZĂ și PROPUNE decizia disciplinară.

Constituirea ad-hoc — alin. (4)

Comisia de Etică NU este un organ permanent. Ea se constituie pentru fiecare sesizare în parte, în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia, prin decizia Consiliului Director. Acest model are avantaje și dezavantaje:

- Avantaje: componența se poate adapta la specificul fiecărei sesizări; se evită „uzura” aceleiași comisii prin examinări succesive; se reduce riscul de prejudecăți consolidate.
- Dezavantaje: lipsa unei „doctrină” disciplinare coerente; risc de inconsistențe între decizii ale unor comisii diferite; dependența de momentul desemnării de bună-voință a membrilor disponibili.

De completat cu sursele oficiale interne

Coordonatorul cursului va anexa, la deschiderea promoției, formularul-tip de sesizare către Comisia de Etică (formular CFCR oficial), procedura concretă de înregistrare și termenele aplicabile.

4.3.7.2. Sesizarea și procedura — Articolul 28

Codul Etic CFCR — Art. 28 (Sesizare și procedură)

(1) Sesizarea poate fi formulată de:

- a) orice membru al Asociației;
- b) orice persoană afiliată conform Art. 2;
- c) terți, dacă fapta sesizată afectează reputația Asociației sau bunăstarea unui animal.

(2) Sesizarea se formulează în scris, motivat, cu date de identificare ale persoanei sesizate și descrierea faptelor.

(3) Sesizările anonime nu se înregistrează, cu excepția cazurilor de gravitate evidentă privind bunăstarea animalului, când pot constitui temei pentru autosesizare a Comisiei.

(4) Procedura urmează prevederile Art. 30 din Regulamentul intern de funcționare.

Sursele sesizărilor — alin. (1)

Trei categorii de surse sunt admise:

- 61. Membrii Asociației — oricare membru, indiferent de calitatea sa, poate sesiza.
- 62. Persoanele afiliate conform Art. 2 — toate categoriile enumerate la Art. 2 (lectori, arbitri, cursanți, personal, colaboratori externi).
- 63. Terții — persoane din afara Asociației, dar DOAR în două situații: (i) fapta afectează reputația Asociației; (ii) fapta privește bunăstarea unui animal.

Notă pedagogică

Lista din alin. (1) este IMPORTANTĂ — pentru că arbitrul-debutant, intrând în categoria b) (persoană afiliată), are DREPTUL DEPLIN de sesizare. El nu are nevoie de „permisiunea” coordonatorului sau a unui superior pentru a face o sesizare. Sesizările pot fi făcute liber, conform Art. 22 alin. (3) care protejează expres raportarea de bună-credință.

Forma sesizării — alin. (2)

Patru cerințe cumulative pentru validă unei sesizări:

- În scris (nu orală).
- Motivată (cu argumentare a faptelor și a încălcării presupuse).
- Cu date de identificare ale persoanei sesizate (nume, calitate, eventual datele de contact).
- Cu descrierea faptelor (cronologie, loc, circumstanțe, eventuali martori).

Atenție / De reținut

Sesizările care nu îndeplinesc formal aceste patru cerințe pot fi respinse ca neprocedurabile. Pentru arbitrul-debutant care sesizează: investiți timp în redactarea unei sesizări corecte. O sesizare slab redactată este, de regulă, o sesizare ineficientă, chiar dacă faptele sunt reale.

Sesizările anonime — alin. (3)

Regula de principiu: sesizările anonime NU se înregistrează. Excepție: cazurile de gravitate evidentă privind bunăstarea animalului — în această situație, sesizarea anonimă POATE constitui TEMEI PENTRU AUTOSESIZAREA Comisiei. Distincția este subtilă:

- Sesizarea anonimă pe baza căreia se demarează direct o procedură disciplinară — interzis.
- Sesizarea anonimă care semnalează gravitate excepțională în privința bunăstării animalului, pe baza căreia Comisia decide să se autosesizeze (să-și deschidă propria investigație) — permis.

Această excepție există pentru a proteja câinii în situații unde sesizatorul are motive legitime de teamă (represalii, presiuni de grup) și ar fi descurajat să se identifice.

4.3.7.3. Confidențialitatea procedurii — Articolul 29**Codul Etic CFCR — Art. 29 (Confidențialitatea procedurii)**

- (1) Toți participanții la procedura Comisiei de Etică au obligația păstrării confidențialității asupra datelor, deliberărilor și concluziilor, până la comunicarea oficială a deciziei.
- (2) Discutarea publică sau pe rețele sociale a unei proceduri în curs constituie abatere etică distinctă.
- (3) Persoana cercetată are dreptul de a-și apăra public reputația după finalizarea procedurii, în limitele decenței și fără a expune date confidențiale ale altor părți.

Articolul 29 este una dintre cele mai delicate părți ale procedurii disciplinare. Confidențialitatea procedurală protejează simultan: (a) integritatea investigației (pentru a nu fi influențată de presiuni publice); (b) reputația persoanei cercetate (presupusă nevinovată până la finalizarea procedurii); (c) sesizatorul (de eventuale represalii înainte de protejarea procedurală).

Obligația în timpul procedurii — alin. (1)

„Toți participanții” la procedură au obligația confidențialității. Aceștia includ:

- Membrii Comisiei de Etică.
- Persoana cercetată și apărătorii săi (dacă au).
- Sesizatorul și eventualii săi reprezentanți.
- Martorii audiați.
- Personalul administrativ care manipulează documentele.

Confidențialitatea acoperă: datele privind identitatea persoanei cercetate (înainte de decizia oficială), conținutul probelor administrate, deliberările Comisiei, concluziile preliminare. Toate sunt confidențiale „până la comunicarea oficială a deciziei”.

Discutarea publică = abatere distinctă — alin. (2)

Acesta este un punct esențial: dacă o persoană (sesizator, persoană cercetată, terț informat) discută public, inclusiv pe rețele sociale, o procedură în curs, ea comite ea însăși o abatere etică distinctă — care poate genera o nouă sesizare disciplinară împotriva ei.

Aceasta înseamnă, practic: dacă deveniți subiectul unei sesizări, nu publicați postări de tipul „sunt cercetat nedrept de CFCR pentru chestii inventate”. Această reacție publică, oricât de tentantă emoțional, este însăși o abatere care va agrava situația dvs.

Dreptul de apărare publică POST-procedură — alin. (3)

După finalizarea oficială a procedurii (comunicarea deciziei), persoana cercetată câștigă dreptul de a-și apăra public reputația — cu două limite:

- În limitele decenței (registru profesional, nu denigrator).
- Fără a expune date confidențiale ale altor părți (sesizator, martori, deliberări interne).

Studiu de caz / Aplicație

Studiu de caz. Un arbitru CFCR primește, prin scrisoare oficială, notificarea că o sesizare disciplinară a fost înregistrată împotriva sa și că Comisia de Etică s-a constituit pentru examinare. Sesizarea provine de la un crescător nemulțumit de un calificativ acordat săptămâna trecută. Arbitrul consideră sesizarea complet nefondată. Cum trebuie să procedeze?

Răspuns. (1) Cooperare cu procedura — răspunde la solicitările Comisiei, pune la dispoziție fișa de arbitraj, contextul deciziei, eventuale dovezi. (2) Confidențialitate strictă — NU postează nimic public despre sesizare (Art. 29 alin. 2). Chiar și o postare neutră tipul „mulțumesc tuturor care mă susțin în această perioadă dificilă” este problematică, sugerând public existența unei proceduri. (3) Apărare instituțională — solicită, dacă consideră necesar, consultarea Colegiului de Arbitri sau a unui avocat. (4) Răbdare — așteaptă decizia oficială, oricât de frustrant ar fi. (5) Post-decizie favorabilă — POATE publica, în registru decent, o explicație a calificativului acordat, fără să atace sesizatorul personal.

4.3.7.4. Sancțiuni — Articolul 30

Codul Etic CFCR — Art. 30 (Sancțiuni)

(1) Încălcarea prezentului Cod atrage răspundere disciplinară conform Capitolului VII din Regulamentul intern de funcționare.

(2) Gravitatea sancțiunii se stabilește în funcție de:

- a) natura abaterii (etică gravă, gravă, ușoară);
- b) circumstanțele de săvârșire;

- c) existența unor abateri anterioare;
 - d) atitudinea persoanei cercetate (recunoaștere, regret, reparare a prejudiciului);
 - e) impactul asupra reputației Asociației și asupra terților.
- (3) Constituie abateri etice grave, sancționabile prin suspendare sau excludere:
- a) încălcările prevederilor privind bunăstarea animalului (Cap. VI);
 - b) fraudă profesională (falsificare de documente, plagiat, substituie la evaluări);
 - c) primirea de cadouri sau favoruri interzise în context de arbitraj;
 - d) hărțuirea sub orice formă;
 - e) refuzul declarării unui conflict de interese cunoscut.

Gradele abaterilor — alin. (2) lit. a)

Codul stabilește o ierarhie tripartită a abaterilor:

Grad abatere	Caracterizare și exemple
Abatere etică gravă	Cele 5 categorii enumerate la Art. 30 alin. (3): bunăstarea animalului, fraudă profesională, cadouri în arbitraj, hărțuire, nedeclararea conflictului. Sancțiuni: suspendare sau excludere.
Abatere gravă	Încălcări serioase ale Codului care nu intră în lista de la alin. (3) — de exemplu, încălcări repetate ale conduitei în arenă, denigrare publică a colegilor, încălcări ale confidențialității. Sancțiuni: avertisment, mustrare, suspendare temporară.
Abatere ușoară	Încălcări minore, izolate, fără consecințe semnificative — de exemplu, întârzieri repetate la ringuri, neîndeplinirea unor formalități administrative. Sancțiuni: avertisment, observație scrisă.

Criteriile de individualizare — alin. (2) lit. b)-e)

Comisia, când stabilește sancțiunea în limita gradului abaterii, ia în considerare:

- **Circumstanțele de săvârșire (lit. b)** — abatere ocazională vs. sistematică, premeditată vs. accidentală, sub presiune vs. la rece.
- **Existența unor abateri anterioare (lit. c)** — istoricul disciplinar al persoanei. Prima abatere este, de regulă, tratată mai indulgent decât recidiva.
- **Atitudinea persoanei cercetate (lit. d)** — recunoașterea faptei, exprimarea regretului, încercarea de reparare a prejudiciului. Aceste elemente reduc, semnificativ, sancțiunea efectivă.
- **Impactul asupra reputației (lit. e)** — dacă abaterea a fost mediatizată sau a generat consecințe instituționale grave, sancțiunea poate fi mai aspră.

Cele cinci abateri etice grave — alin. (3)

Lista de la alin. (3) enumeră limitativ cele 5 categorii de abateri considerate ETICE GRAVE — sancționabile, prin lege, prin suspendare sau excludere:

64. Încălcarea prevederilor privind bunăstarea animalului (Cap. VI). A se vedea subcapitolul 4.3.4.
65. Frauda profesională: falsificare de documente, plagiat, substituie la evaluări. Cea mai severă formă de încălcare a integrității (Art. 4).
66. Primirea de cadouri sau favoruri interzise în context de arbitraj (Art. 18). Specific funcției de arbitru.
67. Hărțuirea sub orice formă (verbală, psihologică, sexuală — per Art. 8 alin. 2 lit. b).
68. Refuzul declarării unui conflict de interese cunoscut (Art. 12 alin. 4, Art. 17 alin. 2).

Atenție / De reținut

Pentru arbitrul-debutant: cele cinci categorii de abateri etice grave nu sunt simple chestiuni teoretice. Comiterea oricăreia poate duce la excluderea din profesie — uneori la primul incident. NU există „avertismente” pentru aceste categorii; sancțiunea minimă este suspendarea. Aceasta înseamnă, practic, sfârșitul carierei pentru un arbitru-debutant. Internalizați conținutul: bunăstare, integritate documentară, cadouri/favoruri, hărțuire, conflict declarat.

4.3.7.5. Modificarea Codului — Articolul 31

Codul Etic CFCR — Art. 31 (Modificarea Codului)

- (1) Modificarea prezentului Cod se face prin hotărâre a Consiliului Director cu majoritate calificată de patru (4) din cinci (5) membri.
- (2) Modificările sunt ratificate de Adunarea Generală la prima ședință care urmează adoptării lor.

Articolul 31 protejează stabilitatea Codului prin două mecanisme:

- Majoritate calificată: modificarea necesită 4 din 5 membri ai Consiliului Director, nu majoritate simplă. Un disident poate bloca o reformă majoritară susținută de 3 din 5.
- Ratificare prin Adunarea Generală: modificările intră în vigoare doar după ratificare în prima ședință a Adunării Generale ulterioare.

Aceste mecanisme garantează că Codul nu poate fi modificat rapid și fără consultare largă — protecție împotriva manipulării instituționale a normelor etice.

Termeni-cheie 4.3.7

- **Comisia de Etică** — structură ad-hoc, 3 membri (vechime + tehnic + extern), constituită prin decizia Consiliului Director în 15 zile.
- **Surse ale sesizărilor (Art. 28 alin. 1)** — membri, persoane afiliate, terți (limitativ în două situații).

- **Forma sesizării** — în scris, motivată, cu identificarea persoanei, cu descrierea faptelor.
- **Sesizările anonime** — neînregistrate, cu excepția gravității excepționale privind bunăstarea animalului.
- **Confidențialitatea procedurii** — obligație până la comunicarea oficială; discutarea publică = abatere distinctă (Art. 29 alin. 2).
- **Gradele abaterilor** — etică gravă, gravă, ușoară.
- **Cele 5 abateri etice grave (Art. 30 alin. 3)** — bunăstare, fraudă, cadouri, hărțuire, nedeclarare conflict.
- **Majoritate calificată (Art. 31)** — 4 din 5 pentru modificarea Codului.

Întrebări de autoevaluare 4.3.7

69. Care este componența Comisiei de Etică conform Art. 27 alin. (2)? Care este logica fiecărei dintre cele trei categorii?
70. Cum se constituie Comisia de Etică? Este un organ permanent sau ad-hoc?
71. Cine poate formula o sesizare disciplinară conform Art. 28 alin. (1)?
72. Care sunt cele 4 cerințe formale ale unei sesizări valide?
73. Conform Art. 28 alin. (3), se înregistrează sesizările anonime? Care este excepția?
74. Cine are obligația de confidențialitate pe durata procedurii? Până când durează această obligație?
75. Discutarea publică a unei proceduri în curs — care sunt consecințele conform Art. 29 alin. (2)?
76. Enumerați cele 5 categorii de abateri etice grave prevăzute de Art. 30 alin. (3).
77. Care sunt criteriile de individualizare a sancțiunii conform Art. 30 alin. (2) lit. b)-e)?
78. Cum se modifică Codul Etic conform Art. 31?

4.3.8. Codul deontologic în acțiune — studii de caz consolidate

Obiective de învățare

Acest subcapitol este, prin natura sa, eminent practic. La finalul lui, candidatul-arbitru va fi capabil să integreze cunoștințele acumulate în subcapitolele 4.3.1–4.3.7 prin aplicarea la situații concrete, complexe, în care mai multe articole ale Codului Etic se intersectează simultan. Studiile de caz prezentate sunt situații reale sau plauzibile, întâlnite în practica arbitrajului WDF/CFCR. Pentru fiecare studiu, candidatul trebuie să poată identifica articolele aplicabile, să formuleze decizia corectă și să justifice motivarea ei pe baza Codului.

Cele opt studii de caz care urmează acoperă transversal cele mai frecvente situații tensionate ale practicii de arbitraj. Pentru fiecare, prezentăm situația în detalii, urmată de analiza articolelor aplicabile și decizia recomandată. Recomandarea pedagogică: candidatul citește mai întâi situația, încearcă să formuleze propria analiză și decizie, apoi compară cu analiza din suport.

Cazul 1. Favoritismul subtil — recunoașterea unui handler vechi prieten

Studiu de caz / Aplicație

Situație. Arbitrul A, certificat de 3 ani, este invitat la o expoziție națională. La intrarea în ring, observă că handler-ul primului câine din clasa Junior masculi este B — un fost coleg de facultate, prieten apropiat de 15 ani, cu care A se vede regulat la cafele. B nu este crescătorul câinelui; este doar handler profesionist angajat. A nu cunoștea programul exact al expoziției și nu a anticipat această întâlnire. Câinele este de calitate clară Excellent. Ce face A?

Analiză.

- Articole aplicabile: Art. 5 (imparțialitate), Art. 12 (conflict de interese), Art. 16 (imparțialitatea arbitrului), Art. 17 (incompatibilități specifice).
- Art. 17 alin. (1) enumeră limitativ 5 categorii de incompatibilități: proprietate/creștere (a), rudenie (b), comercial (c), didactic (d), consultanță (e). Prietenia personală nu este, expres, în această listă.
- Dar: Art. 12 alin. (1) interzice și „aparența rezonabilă” că obiectivitatea ar fi afectată. O prietenie de 15 ani cu handler-ul exemplarului în evaluare creează această aparență.

Decizie corectă. A întrerupe momentan examinarea, consultă WDF Delegate, declară situația (prietenia veche cu handler-ul, fără relație cu proprietarul/crescătorul). WDF Delegate decide:

- Opțiunea 1: înlocuirea arbitrului pentru această clasă (dacă există coarbitri disponibili).
- Opțiunea 2: solicitarea expozantului de a schimba handler-ul pentru această examinare (dacă posibil).
- Opțiunea 3: continuarea cu A, cu mențiune scrisă în fișa zilei a situației declarate, pentru transparență.

Decizia greșită ar fi: continuarea fără declarare, indiferent de calitatea efectivă a deciziei finale. Calificativul Excellent, oricât de meritat, este atunci suspect prin aparență. Reputația arbitrului pe termen lung suferă.

Cazul 2. Conflictul descoperit în mijlocul ringului

Studiu de caz / Aplicație

Situație. La o expoziție internațională cu peste 600 exemplare, arbitra C judecă clasa Open femele. Al patrulea exemplar prezentat are, pe carnetul de calitative deschis, numele crescătorului — partenerul de afaceri al soțului C de acum 18 luni (parteneriat încheiat amiabil). C nu a fost atentă la lista de catalog dimineața și nu a anticipat această întâlnire. Câinele este deja în ring, examinarea a început. Ce face C?

Analiză.

- Art. 17 alin. (1) lit. c) include relațiile comerciale. Parteneriatul de 18 luni în trecut nu mai este „activ”, dar a fost — și interpretarea Art. 12 (dimensiunea aparenței) sugerează prudența.
- Art. 17 alin. (2) sancționează acceptarea misiunii fără declararea unei incompatibilități CUNOSCUTE. Aici, C nu a cunoscut incompatibilitatea — a descoperit-o în ring.
- Premisa WDF impune că situația trebuie gestionată pentru a nu afecta câinele (care nu are vină în această situație).

Decizie corectă. C oprește politicos examinarea („un moment, vă rog”), solicită intervenția WDF Delegate prin ring marshal. Cu WDF Delegate prezent, C explică situația — relația comercială istorică a soțului. WDF Delegate decide:

- Dacă există un coarbitru pe rasă, transferul examinării către acesta pentru exemplarul în cauză (preferabil).
- Dacă nu există, continuarea cu C, cu declararea scrisă a situației după ringul respectiv, atât în fișa zilei cât și ulterior la Vicepreședintele Tehnic.

Decizia greșită ar fi: continuarea silențioasă, sperând că situația nu va fi observată. Carnetele de calitative sunt documente publice; legăturile pot fi descoperite ulterior.

Cazul 3. Presiunea din partea organizatorului

Studiu de caz / Aplicație

Situație. La cina de bun-venit dinaintea expoziției internaționale, organizatorul principal îl ia deoparte pe arbitru D și îi spune: „Mâine o să judeci rasa X. Te rog să fii atent la câinele 47 — este al unui sponsor major al expoziției, care a investit serios. Nu îți cer să fii părtinitor, doar... să fii atent.” Arbitru D este un arbitru cu experiență, dar invitația la această expoziție a fost una cu cheltuieli generoase. Ce face D?

Analiză.

- Art. 16 alin. (2) lit. a): consultarea prealabilă a poziției altor persoane interesate este incompatibilă cu activitatea de arbitraj. Sponsorul ESTE persoană interesată.
- Art. 18 alin. (1): arbitrul nu acceptă cadouri, favoruri sau beneficii de la persoane ale căror câini fac obiectul judecății. Cheltuielile generoase pot deveni problematice dacă depășesc cadrul „uzual și nediscriminatoriu” al Art. 18 alin. (2).
- Art. 30 alin. (3) lit. c): primirea de cadouri sau favoruri interzise în context de arbitraj este ABATERE ETICĂ GRAVĂ.

Decizie corectă. D oprește politicos, dar ferm, conversația: „Mă voi raporta exclusiv la standardul rasei și la performanța câinilor în ring. Nu pot și nu vreau să iau în considerare alți factori. Vă rog să nu mai discutați acest subiect cu mine.” După cină, raportează în scris către Vicepreședintele Tehnic CFCR situația și conținutul conversației — atât pentru protecția proprie cât și pentru sesizare disciplinară posibilă împotriva organizatorului.

Decizia greșită ar fi: (a) acceptarea tacită (un zâmbet, o reverență) — care creează implicit obligație; (b) reacția publică agresivă (țipând la cină) — care escaladează situația; (c) raportarea ulterioară doar dacă „se întâmplă ceva” — care lasă fapta neraportată.

Cazul 4. Abuzul animalului observat post-arbitraj

Studiu de caz / Aplicație

Situație. Arbitra E a terminat ringul. Trece prin zona de toaletare către ieșire. Observă, într-o cabină în spate, un câine din rasa pe care tocmai a judecat-o, manipulat brutal de proprietar — împins, lovit ușor pe spate, scuturat de gât. Nu este loviri severe, dar este clar tratament necorespunzător. Câinele este vizibil stresat. Proprietarul observă privirea Earbei și se uită provocator înapoi. Ce face E?

Analiză.

- Art. 21 alin. (2): arbitrii care observă tratament necorespunzător au obligația profesională de a interveni — direct sau prin raportare.
- Art. 22 alin. (1) lit. a): violența fizică (chiar și de intensitate moderată — împingere, lovire, scuturare) este interdicție absolută.
- Art. 22 alin. (2): raportarea în scris la Comisia de Etică în termen de 72 ore.

Decizie corectă. (1) Intervenție directă imediată — E se apropie, declară calm dar ferm: „Doamnă/domnule, vă rog să încetați imediat această manipulare. Este interzisă regulamentar și etic.” Nu se atinge persoana, nu se ridică tonul. (2) Înregistrare situațională — observă numărul de catalog al exemplarului, dacă este posibil. (3) Sesizare la WDF Delegate pe loc, pentru evaluare imediată și eventual eliminare din competiție. (4) În 72 ore, raport scris la Comisia de Etică CFCR conform Art. 22 alin. (2). (5) Protecția raportorului — Art. 22 alin. (3) o protejează chiar dacă fapta s-ar dovedi mai puțin gravă decât a perceput.

Cazul 5. Postarea istorică problematică

Studiu de caz / Aplicație

Situație. Cu o săptămână înainte de o expoziție națională la care arbitrul F este invitat, un cinofil descoperă pe profilul Facebook al lui F o postare din 2018 (înainte de certificarea ca arbitru) în care F glumea sarcastic la adresa unei rase, descriind-o ca „degenerată” după anumite criterii. Postarea reapare distribuită activ în grupurile online ostile lui F. La expoziție, în cataloagele primite, F vede că trei câini ai unor membri activi din acele grupuri vor fi în ringul său. Ce face F?

Analiză.

- Postarea din 2018 ESTE problematică sub Art. 26 (chiar dacă era anterioară certificării — pentru că este vizibilă acum, iar Codul se aplică la momentul actual).
- Art. 16 alin. (2) lit. c): exprimarea publică prealabilă de preferințe — chiar dacă istorică, postarea creează aparența de prejudecată.
- Art. 5 alin. (3): obligația de abținere când imparțialitatea (sau aparența ei) este compromisă.

Decizie corectă. (1) F contactează Vicepreședintele Tehnic CFCR ÎNAINTE de expoziție, informează despre situație, propune abținerea de la judecata rasei sau cel puțin a celor 3 exemplare specifice. (2) Decizia operațională (înlocuire arbitru, restructurare ringuri, sau procedare ca planificat cu mențiune publică) revine vicepreședintelui și organizatorului. (3) F NU șterge postarea istorică (acțiunea ar fi percepută ca încercare de mascare); o lasă vizibilă, dar adaugă, eventual, un comentariu de poziționare profesională actuală — explicând evoluția înțelegerii sale. (4) F NU intră în polemică online cu cei care distribuie postarea.

Cazul 6. Invitația suspectă de „mentor extern”

Studiu de caz / Aplicație

Situație. Arbitra G primește un mesaj privat pe LinkedIn de la H, arbitru cu experiență de 30 de ani dintr-un alt sistem chinologic, internațional. H propune o „relație de mentorat profesional” care ar include: vizite reciproce la expoziții, schimburi de invitații, recomandări reciproce în cadrele celor două sisteme. Propune să înceapă cu o invitație a lui G la o expoziție unde H este organizator principal — cu cheltuieli complet acoperite. G este flatată, dar simte ceva ambiguu. Ce face?

Analiză.

- Propunerea conține elemente compatibile (mentorat genuin, vizite la expoziții pentru observare) și elemente problematice („schimburi de invitații”, „recomandări reciproce”).
- Art. 17 alin. (3): arbitrajul reciproc este interzis. Schemele care produc, sistematic, schimburi de favoruri între arbitri sunt incompatibile cu integritatea sistemului.
- Cheltuielile complet acoperite la o expoziție unde H este organizator pot intra sub Art. 18, dar într-o formă acceptabilă (per alin. 2 lit. a — dacă sunt în condiții uzuale și nediscriminatorii, deci la fel pentru toți arbitrii invitați).

Decizie corectă. G răspunde politicos: „Vă mulțumesc pentru propunere. Sunt interesată de un schimb profesional autentic — observare reciprocă la ringuri, discuții tehnice, eventual articole comune. Nu pot însă să accept aranjamente de schimb sistematic de invitații sau recomandări reciproce, care ar putea fi interpretate ca încercări de favoritism reciproc. Sub Codul Etic la care am aderat (Art. 17 alin. 3), astfel de aranjamente sunt incompatibile. Dacă doriți să propuneți un cadru profesional clar, fără reciprocitate sistematică, vă voi răspunde cu plăcere.” Notifică situația Colegiului de Arbitri CFCR.

Cazul 7. Disputa între arbitri pe un rezultat

Studiu de caz / Aplicație

Situație. La finalul unei expoziții, în restaurantul hotelului, arbitrul I (cu 10 ani de carieră) îi spune arbitrului J (debutant, 1 an de carieră): „Calificativul pe care l-ai acordat câinelui Z, Excellent, este o eroare gravă. Acel câine nu are tipicitate. Sper că nu vei mai face astfel de erori dacă vrei să avansezi în carieră.” Spune asta în prezența a 4-5 alți arbitri și a doi crescători. J este vizibil afectat. Ce face J?

Analiză.

- Comportamentul lui I poate cădea sub Art. 8 alin. (2) lit. d) (abuz de autoritate, dat fiind diferența ierarhică implicită) și Art. 19 alin. (2) lit. a) (denigrarea publică a deciziei altui arbitru). „Restaurantul hotelului” este context public/cvasi-public.
- J are dreptul la respect profesional indiferent de vechime; reacția lui I creează percepție publică negativă asupra lui J.
- J are dreptul de a-și apăra public decizia în registru profesional, conform Art. 19 alin. (2) lit. c).

Decizie corectă pentru J. (1) Răspuns calm, ferm, scurt: „Apreciez observația, dar consider că calificativul pe care l-am acordat este corect motivat în fișa zilei. Dacă doriți să discutăm tehnic, aș prefera să o facem în privat, cu acces la fișă și la standard, nu în acest context.” Apoi schimbă subiectul sau se retrage politicos. (2) Documentare proprie post-eveniment: J revizuieste decizia sa, recitește standardul, eventual cere a doua opinie de la un alt arbitru de încredere — nu pentru a se justifica în fața lui I, ci pentru propria învățare. (3) Decizie strategică: dacă comportamentul lui I se repetă sau dacă a afectat reputația lui J prin grupuri online, J POATE depune sesizare disciplinară. Nu este obligat; este o decizie strategică.

Cazul 8. Cererea de a deveni evaluator al propriei foste cursante

Studiu de caz / Aplicație

Situație. Arbitrul K, lector activ la Centrul de Dezvoltare a Competențelor Chinologice, este invitat să facă parte din comisia care va examina, peste 6 luni, primul examen final de certificare al unei noi promoții de arbitri-candidați. Pe lista candidaților, K observă numele L — fostă cursantă a sa la cursul introductiv din urmă cu 2 ani. Relația didactică s-a încheiat odată cu acel curs. K consideră că poate fi obiectiv. Ce face?

Analiză.

- Art. 17 alin. (1) lit. d) vizează „cursanți proprii, pe durata în care exercită rol de evaluare didactică”. Aici, K nu mai are rol de evaluare didactică asupra lui L de 2 ani. Tehnic, nu este sub această literă.
- Dar: examenul final de certificare ESTE o evaluare didactică. K va exercita din nou rol de evaluare asupra fostei sale cursante.
- Art. 12 (dimensiunea aparenței): un observator rezonabil ar putea vedea preferință pozitivă sau, dimpotrivă, supra-strictete compensatorie.

Decizie corectă. K notifică în scris Directorul Academic situația: „Pe lista candidaților se află L, fostă cursantă a mea la cursul X din 2024. Deși relația didactică s-a încheiat de atunci, examenul prezent este o evaluare didactică. Pentru a evita orice aparență de prejudecată — pozitivă sau negativă — solicit înlocuirea mea în comisia de examinare a candidatei L (sau a întregii promoții, dacă acest lucru este organizatoric mai simplu).” Decizia operațională (înlocuire parțială sau totală) aparține Directorului Academic. K NU intervine personal cu L pentru a o anunța; relația rămâne strict instituțională.

Termeni-cheie 4.3.8

- **Studii de caz** — situații concrete în care mai multe articole ale Codului se intersectează simultan.
- **Decizia greșită tipică** — continuarea silențioasă, sperând că situația nu va fi observată. Aproape întotdeauna eronată.
- **Decizia corectă tipică** — declarație scrisă, consultare cu instanța competentă (WDF Delegate, Vicepreședinte Tehnic, Director Academic), transparență instituțională.
- **Aparența rezonabilă** — criteriu transversal care intervine în aproape toate cazurile reale.
- **Protecția raportorului de bună-credință** — siguranță procedurală pentru cel care raportează corect.

Întrebări de autoevaluare 4.3.8

79. Pentru Cazul 1: ce articole se intersectează? Care este decizia corectă și de ce este preferabilă alternativelor?
80. Pentru Cazul 2: cum se gestionează un conflict descoperit în mijlocul ringului, fără pregătire prealabilă?
81. Pentru Cazul 3: care este reacția corectă la presiune din partea organizatorului? Ce articole sunt încălcate de organizator?
82. Pentru Cazul 4: care este distincția între intervenție directă și raportare? Care este termenul de raportare?
83. Pentru Cazul 5: de ce ștergerea postării istorice nu este o soluție optimă?

84. Pentru Cazul 6: care este distincția între un mentorat genuin și un aranjament de reciprocitate sistematică?
85. Pentru Cazul 7: cum reacționează corect un arbitru-debutant la denigrarea publică din partea unui coleg senior?
86. Pentru Cazul 8: de ce este recomandată abținerea, chiar dacă relația didactică s-a încheiat formal?

Anexa A. Glosar consolidat

Glosarul de mai jos reunește, în ordine alfabetică, termenii-cheie ai întregii secțiuni 4.3. Fiecare termen este însoțit, după caz, de articolul-sursă din Codul Etic CFCR sau din Regulamentul WDF. Sunt incluși și termeni instituționali necesari pentru orientarea arbitrului-debutant.

Termen	Definiție / Articol-sursă
Abatere etică gravă	Categorie supremă de abatere disciplinară (Art. 30 alin. 3). Cinci tipuri limitative: bunăstare, fraudă, cadouri în arbitraj, hărțuire, nedeclarare conflict. Sancțiuni: suspendare sau excludere.
Aderare la Cod	Procedură formală (Art. 3): declarație scrisă semnată la dobândirea calității de membru, lector, arbitru, cursant sau colaborator. Refuzul = pierderea calității.
Aparență rezonabilă	Criteriul implicit al Art. 12 alin. (1) — chiar dacă obiectivitatea nu este efectiv compromisă, situația apare astfel pentru un observator rezonabil. Suficientă pentru a configura conflict de interese.
Arbitraj reciproc	Schimb sistematic de favoruri între arbitri (Art. 17 alin. 3). Interzis indiferent de forma sa. Constituie abatere disciplinară pentru toate părțile implicate.
Arbitru expert	Persoană calificată să officieze sub egidă WDF (Art. 23 Regulament). Înscriș în Registrul Expert Judges. Lucrează sub protecția morală a WDF.
Bunăstarea câinilor	Principiul suprem al Regulamentului WDF (Premisa) și al Capitolului VI al Codului Etic CFCR. Nedepășibil de orice altă normă.
Cadouri (regim)	Reglementat de Art. 18. Interdicție generală pentru cadouri/favoruri de la persoane interesate. Trei excepții permise: cazare/masă/transport de organizator, onorariu contractual, obiecte simbolice. Refuz politicos + raport în 7 zile la Vicepreședintele Tehnic.
Câine ca subiect	Concepția fundamentală a Art. 7: câinele este subiect de protecție, nu obiect de utilizare. Are interese proprii care trebuie respectate.
Cele cinci libertăți	Cadrul Brambell adoptat de Codul Etic în Art. 20: foame/sete, disconfort, durere/suferință/boală, comportament normal, frică/stres.
Codul Etic CFCR	Anexa 1 la Regulamentul intern de funcționare. 31 articole, 10 capitole. Sursa principală a obligațiilor etice ale arbitrului afiliat.

Termen	Definiție / Articol-sursă
Comisia de Etică	Organ ad-hoc, 3 membri (Art. 27): unul cu vechime, unul tehnic, unul extern. Constituit prin decizia Consiliului Director în 15 zile. Examinează sesizările.
Competență profesională	Principiu (Art. 6): exercitarea atribuțiilor în limitele competenței dovedite + obligație de formare continuă + refuz al activităților peste competență.
Conduita în arenă	Patru obligații (Art. 19 alin. 1): punctualitate, examinare egală a tuturor exemplarelor, comunicare fermă, respect față de handler/proprietar/câine.
Confidențialitate (Art. 9)	Cinci categorii de informații protejate: date personale, conținut examene, deliberări, sesizări în curs, informații strategice/financiare. Obligație permanentă, inclusiv după încetarea calității.
Confidențialitatea procedurii	Specific procedurii disciplinare (Art. 29). Discutarea publică a unei proceduri în curs = abatere etică distinctă.
Conflict de interese	Definiție generală (Art. 12 alin. 1): interese personale, familiale, comerciale sau de afiliere care POT afecta sau pot crea aparența rezonabilă că ar afecta obiectivitatea.
Critica publică profesională	Permisă în registre adecvate, cu argumente tehnice, fără atacuri la persoană (Art. 19 alin. 2 lit. c). Denigrarea publică este interzisă.
Declarare conflict de interese	Obligatorie, în scris, prealabilă (Art. 12 alin. 2). Pentru arbitri, la Vicepreședintele Tehnic. Nedeclararea conflictului cunoscut = abatere gravă.
Discriminare	Interzisă pe orice criteriu (Art. 8 alin. 2 lit. a): gen, etnie, naționalitate, vârstă, religie, convingeri politice, orientare sexuală, statut social, plus alte criterii nemenționate.
Etică profesională	Sistem de norme orientative pentru deciziile profesioniștilor în situații cu tensiuni etice. Complement al regulamentului tehnic, nu substituit.
Hărțuire	Interzisă în orice formă (Art. 8 alin. 2 lit. b): verbală, psihologică, sexuală. Categorie de abatere etică gravă (Art. 30 alin. 3 lit. d).
IIPC	International Institute of Professional Cynology. Referință internațională a standardelor profesionale chinologice, la care CFCR se aliniază.
Imparțialitate	Principiu (Art. 5): decizie pe criterii exclusiv tehnice, fără influențe personale, afective, politice, comerciale. Obligația de abținere când nu este posibilă.

Termen	Definiție / Articol-sursă
Incompatibilități arbitraj (Art. 17)	Cinci categorii limitative: proprietate/creștere (12 luni), rudenie (gradul II), comercial activ, didactic, consultanță (6 luni). Aplicare directă: imposibilitate de a judeca.
Integritate profesională	Principiu (Art. 4): onestitate + transparență + consecvență. Patru interdicții: denaturarea competențelor, însușirea de merite, fabricarea documentelor, promisiuni neacoperite.
Interdicții absolute (Art. 22)	Cinci tipuri de fapte interzise în orice context: violență fizică, metode dureroase, echipamente abuzive, intervenții cosmetice ilegale, expunere în stare degradată.
Interpret	Asistent autorizat al arbitrilor străin (Art. 23 Regulament WDF). Fără drept de intervenție în decizie.
Lex superior	Norma supremă, neîngrădibilă de norme subordonate. În sistemul WDF/CFCR: Premisa Regulamentului + Capitolul VI Codul Etic (bunăstarea câinilor).
Loialitate instituțională (Art. 11)	Acțiune cu bună-credință față de Asociație. Nu suspendă: dreptul la critică internă constructivă, obligația de semnalare a abaterilor, conștiința profesională.
Necunoașterea nu exonerează	Principiul Art. 3 alin. (3): necunoașterea prevederilor Codului nu este cauză de exonerare de răspundere disciplinară.
Observator rezonabil	Criteriu implicit pentru evaluarea „aparenței rezonabile” de conflict. Nici naiv, nici suspect; proporțional și informat.
Premisa WDF	Principiul suprem al Regulamentului Oficial WDF: „bunăstarea câinilor are prioritate absolută”. Lex superior asupra întregului edificiu regulamentar.
Protecția raportorului	Garanție (Art. 22 alin. 3): raportarea de bună-credință nu poate atrage măsuri disciplinare împotriva raportorului, chiar dacă faptele nu se confirmă.
Registrul conflictelor	Registru intern gestionat de Secretarul General CFCR (Art. 12 alin. 3). Înregistrează conflictele de interese declarate de membri.
Respect față de animal	Principiu (Art. 7): câinele ca subiect de protecție. Detaliere în Cap. VI.

Termen	Definiție / Articol-sursă
Respect față de persoane	Principiu (Art. 8): demnitate în tratamentul colegilor, cursanților, concurenților, proprietarilor, publicului. Patru categorii interzise: discriminare, hărțuire, atacuri la persoană, abuz de autoritate.
Sesizare disciplinară	Procedură (Art. 28): în scris, motivată, cu identificarea persoanei, cu descrierea faptelor. Surse: membri, persoane afiliate, terți (limitativ). Anonime: doar pentru bunăstarea animalului, ca temei pentru autosesizare.
Termen 72 ore	Termenul de raportare obligatorie la Comisia de Etică pentru încălcările Art. 22 (interdicții absolute).
Vicepreședintele Tehnic	Destinatarul declarațiilor de conflict de interese pentru arbitri (Art. 12 alin. 2 lit. b). Destinatar și al rapoartelor privind cadouri refuzate (Art. 18 alin. 3).
WDF	World Dog Federation. Federația internațională chinologică cu sediul în Italia. Sursa Regulamentului tehnic la care se raportează arbitrul CFCR.
WDF Delegate	Reprezentantul oficial WDF la expoziție (Art. 22 Regulament). Interlocutor de autoritate al arbitrului în toate situațiile contestative sau ambigue.

Anexa B. Bibliografie și surse oficiale

B.1. Surse normative principale

Documentele de mai jos constituie corpul normativ direct aplicabil arbitrului certificat sub egidă WDF/CFCR. Cunoașterea lor este pregătirea minimă obligatorie pentru examenul teoretic al secțiunii 4.3.

- Codul Etic CFCR (Anexa 1 la Regulamentul intern de funcționare), 31 articole, 10 capitole. Aprobă de Consiliul Director, ratificat de Adunarea Generală. Sursa principală a întregii secțiuni 4.3.
- World Dog Federation — Official Rules of Dog Beauty Exhibitions, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. Articolele relevante pentru etica arbitrului: Art. 23 (statutul și obligațiile arbitrilor expert), Art. 34 (datoriile expozanților), Art. 35 (sanțiuni pentru indisciplină), Art. 36 (procedura contestațiilor).
- World Dog Federation — Disciplinary of the body of Expert Judges (regulamentul disciplinar al corpului arbitrilor expert WDF).
- World Dog Federation — Regulations for the qualification of a WDF Delegate.

B.2. Surse normative interne CFCR

De completat cu sursele oficiale interne

Coordonatorul cursului va completa această secțiune cu lista exactă a documentelor CFCR în vigoare la deschiderea promoției: Statutul CFCR, Regulamentul intern de funcționare (în special Capitolul VII privind răspunderea disciplinară la care face trimitere Art. 30 al Codului), formularul oficial de declarare a conflictului de interese, formularul oficial de sesizare către Comisia de Etică, organigrama nominală actuală.

B.3. Surse internaționale și de specialitate

- International Institute of Professional Cynology (IIPC) — standardele profesionale publicate pentru arbitri, lectori și formatori chinologici. Referință internațională la care CFCR se aliniază prin programul de formare.
- World Organisation for Animal Health (WOAH) — standardele internaționale de bunăstare a animalelor, sursă a celor cinci libertăți fundamentale preluate în Art. 20.
- Brambell Report (1965, Marea Britanie) — formularea originală a celor cinci libertăți; reper istoric al eticii bunăstării animale moderne.
- Legea 205/2004 privind protecția animalelor (cu modificările ulterioare) — legislația națională română aplicabilă, relevantă în special pentru Art. 22 lit. d) privind intervențiile cosmetice.

B.4. Resurse online

- wdf-international.org — site-ul oficial WDF. Conține regulamentele, lista raselor, deciziile Board of Directors, alertele de regulament.
- Canalele oficiale CFCR pentru actualizările privind Codul Etic, modificările procedurale și calendarul disciplinar.
- Publicații internaționale de etică chinologică profesională, accesibile prin platforme academice și profesionale recunoscute.

Anexa C. Formular tip pentru declararea conflictului de interese

Formularul de mai jos este un model orientativ pentru declararea unui conflict de interese conform Art. 12 din Codul Etic CFCR. Forma exactă în vigoare se obține de la Secretariatul CFCR. Declararea se face în scris, prealabil oricărei activități în care conflictul ar putea interveni, la destinatarul corespunzător categoriei calității persoanei (pentru arbitri: Vicepreședintele Tehnic).

Către:	Vicepreședintele Tehnic CFCR
De la (nume, prenume):	_____
Calitate:	Arbitru / Membru Colegiul de Arbitri
Data declarării:	_____
Activitatea în legătură cu care se face declararea:	<i>(expoziție, examen, comisie etc. — denumire, dată, locație)</i>
Natura conflictului:	☐ Personal ☐ Familial ☐ Comercial ☐ De afiliere
Categoria specifică (Art. 17, dacă aplicabilă):	☐ a) proprietate/creștere (12 luni) ☐ b) rudenie (gradul II) ☐ c) relație comercială ☐ d) cursant didactic ☐ e) consultantă (6 luni) ☐ alta (descriere)
Descrierea situației:	<i>(circumstanțe, persoane implicate, momentul cunoașterii conflictului)</i>
Propunere de soluționare:	☐ Abținere completă de la activitate ☐ Abținere parțială (specifică) ☐ Continuare cu mențiune publică ☐ Solicitare decizie a destinatarului
Semnătura:	_____

Notă pedagogică

Formularul completat se transmite Vicepreședintelui Tehnic CFCR — pe e-mail oficial sau prin depunere la Secretariat — cu cerere de confirmare a primirii. Conflictul declarat se înregistrează în Registrul intern al conflictelor de interese gestionat de Secretarul General. Confidențialitatea registrului este garantată. Declararea unui conflict NU este o slăbiciune profesională; este expresia integrității, conform Art. 5 alin. (3) și Art. 12 alin. (4) din Codul Etic.

Anexa D. Schema procedurii disciplinare

Schema de mai jos sintetizează etapele procedurii disciplinare conform Codului Etic CFCR și Regulamentului intern. Este orientativă; detaliile exacte se află în Capitolul VII al Regulamentului intern de funcționare, la care face trimitere Art. 28 alin. (4) din Cod.

Etapă	Ațiune	Actor responsabil / Termen / Articol
1	Sesizare	Sesizatorul (membru, persoană afiliată sau terț în cazurile permise) formulează sesizarea scrisă, motivată, cu date de identificare și descrierea faptelor. (Art. 28)
2	Înregistrare	Secretariatul CFCR înregistrează sesizarea și confirmă primirea. Sesizările anonime se resping (cu excepția bunăstării animalului). (Art. 28 alin. 3)
3	Constituirea Comisiei	Consiliul Director constituie Comisia de Etică ad-hoc (3 membri: vechime + tehnic + extern) prin decizie scrisă în termen de 15 zile. (Art. 27 alin. 4)
4	Notificarea persoanei cercetate	Comisia notifică în scris persoana cercetată: obiectul sesizării, drepturile procedurale, termenul de răspuns. Începe obligația de confidențialitate pentru toți participanții. (Art. 29 alin. 1)
5	Răspunsul persoanei cercetate	Persoana cercetată depune răspunsul scris, eventual cu probe, în termenul stabilit de Comisie. Poate solicita audieri suplimentare.
6	Investigație	Comisia administrează probele: documente, audieri de martori, eventuale solicitări de expertiză. Toate sub regim de confidențialitate. (Art. 29)
7	Deliberare	Comisia deliberază asupra existenței abaterii și gravității acesteia. Aplică criteriile Art. 30 alin. (2) pentru individualizare.
8	Decizia	Comisia pronunță decizia disciplinară (clasificare a abaterii, sancțiunea aplicabilă). Decizia se transmite Consiliului Director pentru aprobare formală. (Art. 30)

Etapă	Ațiune	Actor responsabil / Termen / Articol
9	Comunicare oficială	Decizia se comunică oficial persoanei cercetate și, după caz, sesizatorului. Încetează obligația de confidențialitate (Art. 29 alin. 3). Persoana cercetată câștigă dreptul de apărare publică în limitele decenței.
10	Apelul (eventual)	Persoana sancționată poate exercita căile de apel prevăzute de Regulamentul intern (Capitolul VII), în termenele și condițiile stabilite.
11	Executarea	Sanctiunea (avertisment, mustrare, suspendare, excludere) se înregistrează în dosarul personal al persoanei și se aplică conform procedurilor instituționale.

De completat cu sursele oficiale interne

Schema de mai sus este orientativă. Detaliile procedurale exacte (termene, formularistică, căi de apel) se află în Capitolul VII al Regulamentului intern de funcționare al CFCR, la care Art. 28 alin. (4) face trimitere expresă. Coordonatorul cursului va asigura accesul cursanților la textul actualizat al acestui capitol.

Cuvânt de încheiere

Secțiunea 4.3 a parcurs, articol cu articol, Codul Etic al Centrului de Dezvoltare a Competențelor Chinologice — aliniat la standardele World Dog Federation și International Institute of Professional Cynology. Cele 31 de articole organizate în 10 capitole formează cadrul normativ direct aplicabil arbitrului afiliat. Cunoașterea lor este, conform Art. 3 alin. (3), obligatorie — necunoașterea nu exonerează.

Pentru arbitrul-debutant care încheie parcurgerea acestui suport, recomandarea finală a coordonatorului este următoarea: lectura prezentului material nu se substituie lecturii integrale a Codului Etic CFCR și a Regulamentului Oficial WDF. Reveniți la textele originale, însoțite de prezentul suport ca instrument de lectură. Codul Etic se reciteste anual, mai ales înainte de fiecare expoziție majoră, pentru a păstra în memorie articulațiile sale. Sistemele etice se internalizează nu prin memorare, ci prin practică reflexivă: fiecare situație concretă a profesiei este, simultan, un test al cunoașterii articolelor și o ocazie de a le înțelege mai profund.

Trei principii consolidate orientează întreaga muncă a arbitrului etic:

Primul: bunăstarea câinilor are prioritate absolută. Nicio decizie, niciun calificativ, nicio considerație instituțională nu prevalează asupra acestui principiu. Premisa WDF și Capitolul VI al Codului Etic CFCR converg integral aici.

Al doilea: integritatea este o practică zilnică, nu o calitate dobândită. Un singur act de încălcare a integrității — un calificativ falsificat, o promisiune neonorată, un cadou acceptat — distruge reputația de integritate construită în ani. Vigilența este permanentă.

Al treilea: legitimitatea sistemului depinde de fiecare arbitru. Sistemul chinologic funcționează doar în măsura în care fiecare arbitru, prin deciziile sale concrete, produce încredere — nu erodează încredere. Fiecare zi de ring contribuie sau scade la patrimoniul comun de încredere al chinologiei profesionale.

Suportul de față este o construcție incipientă, supusă revizuirii pe baza experienței promoției. Sugestiile, criticile constructive, propunerile de îmbunătățire sunt binevenite și se transmit coordonatorului. Documentul evoluează odată cu Codul Etic; recitirile succesive ale promoțiilor viitoare vor beneficia de versiuni îmbunătățite.

— Coordonator Flavian Savescu, anul de promoție 2026.